

Asutawa Kogu

2. istungjärk. **Protokoll nr. 54 (27).** 1919. a.

Asutawa Kogu koosolek 2. septembril 1919. a. kell 4 p. l. Toompea lossi Walges saalis.

Kokku on tulnud 98 Asutawa Kogu liiget.

Walitsuse lauas: peaminister **O. Strandman**, rahaminister **J. Kukk**, tööhoolekandeminister **A. Palwadre**, haridusminister **J. Kartau**, siseminister **A. Hellat**, kaubandus-tööstusministri kohustetäitja **M. Raud**.

P ä e w a k o r d:

1. Rahaasjanduse komisjoni ettepanek haridusministeeriumile 34.205 margalise lisakrediidi, 230.720 margalise erakorralise krediidi ja 10.500 margalise lisakrediidi määramise kohta.

2. Maaseaduse eelnõu — II lugemisel.

Koosolekut juhatab abiesimees **A. Birk**, wahepeal esimees **A. Rei**, pärast abiesimees **L. Olesk**.

Sekretäri kohal abisekretäär **H. Raudsepp**.

Koosolek algab kell 4.50 min.

1. Teadaandmine Juhataja **A. Birk**:
sissetulnud aru- Awan Asutawa Kogu
pärimiste kohta. koosoleku. Enne päewakorra juurde ülemist on mul juhatus poolt teada anda, et sisse on tulnud kaks arupärimist Eesti sotsialistide-rewolutsionääride Asutawa Kogu rühma poolt. Esimene nendest puudutab meie riigi wahekorda väljamaaga ja sellepärast ei wõi enne arutamisele tulla, kui välisministeerium selle kohta seisukohta on wõtnud. Selle tõttu teeb juhatus ettepaneku seda arupärimist mitte enne ette kanda, kui välisministeeriumiga on läbi räägitud. Arupärimine tuli täna sisse ja sellepärast ei ole välisministeerium veel jõudnud seisukohta wõtta. Soowitakse selle juhatus ettepaneku kohta sõna wõtta? Sõnasoowijaid ei ole. Ma panen hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on juhatus ettepanek vastu wõetud.

Teine arupärimine on ka Eesti sotsialistide-rewolutsionääride Asutawa Kogu

rühma poolt sisse antud. Alla on kirjutanud Piiskar, Jonas, Kruus. Arupärimine käib ametiühisuste kongressi laialiajamise kohta. Selle küsimuse otsustamise, kas seda arupärimist Asutawas Kogus üles wõtta, panen ma Asutawale Kogule ette, misjuures palun seda arupärimist Asutawa Kogu sekretäri ette kanda.

Sekretäär **H. Raudsepp** (loeb): „Eesti Asutawale Kogule. 31. augustil s. a. kella 4 ajal pärast lõunat teatas I ülemaalisel ametiühisuste kongressil Suure Karja tänawal nr. 18 wahikorral olew ohwitser kongressi juhatajale, et tema keelab siseministri käsul kongressi jätkamise ära. Keelu põhjuseks olewat resolutsioon, mis 3. päewakorra-punkti läbiarutamise järele vastu wõetud, kuigi selles resolutsioonis siseministri poolt keelatud aineid käsitatud ei ole.

Sel ajal, kui ohwitseriga läbi räägiti, piiras sõjawägi maja ümber, seades igale uksele wahid ette. Kongressile ilmunud publikum ja lõpuks kongressi saadikud lasti ükshaawal piiratud majast välja, mille juures osa saadikutest salapolitsei agendi käes olewa nimekirja järele kinni wõeti. Kinniwõtmise juures ei seletatud mingisugust põhjust ega toodud ette mingisugust süüdistust. Samuti ei antud kinni wõetutele võimalust kodust kõigetarwilikumaidki asju kaasa wõtta. Ilma ülekuulamiseta ja kohtuotsuseta saadeti nad mõni tund pärast kinniwõtmist erarongiga Tallinnast välja, ja nagu hiljem selgus, Wenemaale. Väljasaadetute seas on suurem osa neid, kes kongressil sõna üldse ei wõtnudki, ega ka mingisuguseid ettepanekuid ei teinud. Paljud on enne kongressi töölisteliikumisest täiesti kõrwal seisnud ja nende ainus „süü“ seisab selles, et nad lasksid ennast walitsuse poolt lubatud kongressile saadikuks walida.

Eeltoodud tõsiasi, olles ootamata jämedaks katseks maha suruda ja illegaalseks teha tõelikku töölisteliikumist Eestis, annulleeriwad deklareeritud demokraatlikud wabadused, muutes neid tühisteks fiktsioonideks.

Eesti sotsialistide-rewolutsionääride partei leiab, et demokraatliku walitsuse esitaja siseministri sarnane teguwiis, kus

tööliste esitajad kongressil kinni võetakse ja seadusevastaselt otsekohe maalt välja saadetakse, tõsist tähelepanu peab leidma Asutawa Kogu poolt. Sellepärast paneb Eesti sotsialistide-revolutsionääride partei rühm Asutawale Kogule ette, pöörata Wabariigi Walitsuse poole järgmise arupärimisega:

1. Missugustel põhjustel peeti tarvilikuks I üle-eestimaaline ametiühisuste kongress 31. augustil laiali ajada?

2. Missugustel põhjustel wangistati osa kongressi saadikuid?

3. Missuguse seaduse põhjal on wangistatud saadikud riigi piiridest välja saadetud?

Palume seda arupärimist Asutawa Kogu 2. septembri koosoleku päewakorda võtta ja rutuliseks tunnistada. Tallinnas, 2. septembril 1919. a. Eesti sotsialistide-revolutsionääride Asutawa Kogu rühma nimel: J. Piiskar, E. Jonas, H. Kruus.

Juhataja **A. Birk**: Kodukorra põhjal otsustab Asutaw Kogu, kas küsimust kohe päewakorda võtta või komisjoni anda. Ettepanek on tehtud seda arupärimist 2. septembril päewakorda võtta ja rutuliseks tunnistada. Selle ettepaneku kohta annan kahele sõna poolt ja kahele vastu.

H. Kruus (sr.): Ma arwan, et pikki sõnu sel puhul teha ei maksa. Küsimus on wärske, küsimus on tähtis ja koguni wäga tähtis, et Asutaw Kogu selle kohta seisukohta wõtaks. Pealegi ootawad ju kümned inimesed ja nende perekonnad küsimuse lõpuliikku otsustamist ja selle juures ei tohi Asutaw Kogu mitte kõrwaline pealtwaataja olla. Neil põhjustel soowitan, et arupärimine tänasel koosolekul päewakorrale wõetaks.

Juhataja **A. Birk**: Üks rahwaesitaja on poolt kõnelenud. Sõnasoowijaid ei ole. Asun hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see ettepanek vastu wõetud. Kas tehakse selle kohta ettepanekuid, missuguse punktina tuleb ta päewakorda, kas I, II või III?

E. Jonas (sr.): Panen ette esimeseks päewakorra-punktiks võtta.

Juhataja **A. Birk**: Selle ettepaneku kohta wõiwad kaks poolt ja kaks vastu rääkida. Sõnasoowijaid ei ole. Ma panen hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsus-

tatud seda arupärimist esimeseks päewakorra-punktiks võtta. Teised päewakorra-punktid jääwad nii, nagu nad Asutawa Kogu liigetele kätteantud päewakorras üles on tähendatud.

2. Sotsialistide-revolutsionääride rühma arupärimine ametiühisuste kongressi laialisaatmise asjus.

E. Jonas (sr.): Nagu teada, kutsus sennine ülemaaline ametiühisuste kesknõukogu ülemaalise ametiühisuste kongressi 30. ja 31. augustiks kokku. Selleks oli siseministrilt luba saa-

dud. Luba saamise juures pandi kongressi korraldawale komiteele teatawad tingimised ette. Need tingimised olid järgmised: kongress ei tohi sarnaseid resolutsioone wastu võtta, milles üles kutsutakse makswat riigikorda kukutama, samuti ei tohtinud kongress teisi poliitilisi küsimusi puudutada. Kongressile oli ilmunud peale 400 esitaja ametiühisuste poolt; järelikult wõime pidada kongressi arwamist terve Eesti organiseeritud tööliste klassi omaks. (Wahelhüüe: Wale, kui palju ukse taha jäi?) Teie küsite, kui palju ukse taha jäi, siis lubage küsida, kui palju neid ära läks? Neljastsajast saadikust lahkus mitte üle 20—30 inimese. Teie nurisete selle üle, et osa saadikuid oli sunnitud ukse taha jääma, kuid selleks olid mõjuwad põhjused. Kongress kutsuti kokku teatawa korra järele. Ei wõi ju keegi nõuda, et ametiühisuste kongressile tuleksid iga seltsi esitajad. Korraldaw komitee andis üldiselt teada, et kongressile lastakse ainult nende ühisuste esitajad, kes on kesknõukogus registreeritud. See üleskutse oli saadetud ammugi laiali, ja kõik, kes tahtsid kongressile oma esitajaid saata, pidid kesknõukogus registreerima. Kes seda ei teinud, pidi loomulikult kongressilt eemale jääma. Süüdisus, nagu oleks kongressile lastud ainult neid inimesi, kes wahest kongressi korraldawale komiteele meeldisid, ei ole mitte õige. (Wahelhüüe paremalt poolt: Täitsa õige.) Sinna ilmus näiteks näitlejate liidu esitaja Türk, sotsiaaldemokraat, (Wahelhüüe: Ainukene!) ainukese ühisuse esitaja, kes oli silmas pidanud tingimisi, mille põhjal kongress kokku kutsuti. Teised ühisused ei olnud ennast mitte registreerinud ja sellepärast jäid nad välja.

Kongress pidi wõtma põhimõtteliku seisukoha ametiühisuslikus liikumises Ees-

tis, mis awaldus III päewakorra-punkti all wastuwõetud resolutsioonis. Muidugi nägi kollane ajakirjandus (Wahelhüüe: Missugurne see on?) selles resolutsioonis enamluse tonti ja riigiwastalsust, mis täiesti wale on. Juhin Asutawa Kogu tähelpanu nende asjaolude peale, mis meie esimeses arupärimises puudutatud. Sellest arupärimisest selgus, et kesknõukogule tehti teatawalt poolt wormaalne ettepanek, kukutada makswat korda, mille juures abiks oleksid olnud teie sennised liitlased. (Wahelhüüe: Wale!) Teie näete, et ametiühisuste kesknõukogu sarnast ettepanekut mitte wastu ei wõtnud;

Juhataja A. Birk: Teie räägite asjadest, mis ei ole mitte otsustamise all olnud.

E. Jonas (sr.): Ümberpööratud, kongress wõttis wastu resolutsiooni, kus selgesti öeldi, et kongressi ülesandeks ei ole mitte makswa korra kukutamine, waid teoreetiliste alade loomine, mille peale peab tulewikus terve Eesti tööliste ja ametiühisuste liikumine minema. Selle peale waatamata otsiti kongressi kolmanda päewakorra-punkti all wastuwõetud resolutsioonis riigikorra kukutamise järgi, mille põhjal siis ka kongress laiali aeti, olgugi et ta siseministri poolt antud juhtnõore ei rikkunud. Kongressi laialiajamises näeme meie Eesti töölisteklassi wägistamist. Kui kongress sarnase resolutsiooni wastu wõttis, mida Teie enamluseks nimetate, siis ütleb see ainult seda, et Eesti töölistklass on oma sennistest wormilistest juhtidest sotsiaaldemokraatidest kõrwale läinud ja teistsugusele teele asunud, kuid seda on liig wähe, et teda enamluses süüdistada. (Wahelhüüe: 15 parteid wahet.) Muidugi, tõsiselt ei tee seda ka keegi. Enamlus on ainult kinniwõtmise ettekääne. Ja tõepoolest, kui waadata üksikuid kinniwõetud isikuid, siis selgub, et kinniwõtmise juures on peetud silmas mingisugust nimekirja, — kelle poolt see oli kokku seatud, on teadmata — kuid selge on, et sinna olid üles wõetud mitte üksinda enamlased, waid ka teistest parteidest isikud. Ja mitte üksi need, kes olid kongressile saadikutena ilmunud, waid ka need, kes muidu kuidagi walitsuse silmis kahtlased olid. Sellest tuleb järeldada, et siin on kongressil tehtud otsuste ettekäände all tahetud põhjalikku „puhastust“ teha. Sinna nimekirja on sattunud teiste seas sotsiaaldemokraadid, sotsiaal-

demokraatide häbiks ja ka sotsialistidrewolutsionäärid. (Wahelhüüe: Kas ka häbiks?) Järelikult ei ole siis riiki puhastada tahetud mitte ainult enamlastest, ega neist elementest, kes käsikäes käiwad wälise waenlasega, waid üldse kõigist pahempoolsetest, kes praeguse walitsuse poliitikat õigeks ei pea. (Wahelhüüe J. Tõnisson'i rhw. poolt: Waid oma pead lõhub.)

Edasi, see wiis, kuidas saadikuid kinni wõeti ja wälja saadeti, on täiesti lubamata. (Wahelhüüe: Wäga humaanne.) Teie kõnelete siin suure suuga õiguslikust korrast ja riigist. Kus on teie õiguslik riik, kui inimesi koosoleku saalist kinni wõetakse, ilma ülekuulamata ja kohtuta jalapealt maalt wälja saadetakse; on see siis teie õiguslik kord.

Asutaw Kogu ei wõi mitte waikides sellest mööda minna, ega leppida sellega. Niisuguse teguwiisi läbi on Eesti tööliste liikumine paratamatult rõhutud pöranda alla. (Wahelhüüe: Enamline liikumine!) Ja töölised ei jää külmaks pealtwaatajateks. Teie näete, kuigi tööliste esitajad wälja saadeti ja tsentrum lõhuti, tekkisid siiski streigid. (Wahelhüüe: Kui palju neid siis on?) — Kõik Tallinna wabrikud. Järelikult waatawad töölised selle akti peale teisiti kui walitsus. Kui asuda siin riiklikule seisukohale, siis tekib küsimus, mis on teie seisukohast kasulik, kas see, kui töölised awalikult organiseeruda woiwad, wõi kui teie sunnite neid minema pöranda alla. (Wahelhüüe: Missugusele riiklikule seisukohale, kas nõukogude seisukohale wõi?) Sellele riiklikule seisukohale, mis teie siin loote. Asutaw Kogu ei wõi mitte lubada, et inimesi kinni wõetakse ja ilma kohtuta wälja saadetakse, kui nad mitte milleski süüdi ei ole. (Wahelhüüe: Kas wõite nimetada?) Ma wõin Teile nimetada näiteks Meos, Kiwikas jne. (Wahelhüüe: Olge rahul, Teie olete weel siin.) Kui mina ei oleks Asutawa Kogu liige, siis oleksin ka mina mujal. (Naer.)

H. Kruus (sr.): Austatud Asutawa Kogu liikmed! Ma ei taha siin mitte kaitsta seda waimu, mis walitsemas oli esimesel üle-eestimaalisel ametiühisuste kongressil. Ei taha kaitsta ka mitte neid resolutsioone, mis seal wastu wõetud. Ma pean õieti kahetsema, et esimesel üle-eestimaalisel ametiühisuste kongressil mitte läbi ei wiidud meie partei seisuko-

had. Kõigepealt pean tähendama resolutsioonis, mis esimesel üle-eestimaalisel ametiühisuste kongressil vastu võetud on, kõrwale jättes kõik muu... (Wahelhüüe: Ühes nimekirjas olete kõik.) ...kahe väga tähtsa põhimõttelise seisukoha peale. Seal on öeldud, et ametiühisused peavad oma taktika aluseks võtma parlamentarismi täieliku eitamise. Samuti on ka öeldud, et edaspidi ametiühisused 3-da internatsionaali otsused oma poliitika aluseks võtavad. (Wahelhüüe: Jona ska!) Sel puhul pean tähendama, et meie täieliku parlamentarismi eitamiseni pole jõudnud. (Wahelhüüe: Olete alles noored!) Wastasel korral ei oleks meie siinolemine arusaadaw. Edasi ei ole meil ka mitte wormilikka ega ametlikka otsuseid, mis meid 3-da internatsionaaliga oleks liitnud. (Wahelhüüe: Ainult!) On küll selles resolutsioonis, mis ametiühisuste kongressil vastu võeti, üks meie tähtsamatest seisukohtadest läbi viidud, see on, sotsialismini jõuab töörahwas rewolutsiooni kaudu. See on meie seisukoht. Konstateerides oma seisukohtade mittekokkulangemist ametiühisuste kongressi otsusega, ei saa siiski kõigest hoolimata mitte selle teguviisi vastu protesteerida, mida meie walitsus on ametiühisuste kongressi vastu käsitanud. Nagu korrapidaja ohwitser teatas, olla kongressi laiali ajamiseks resolutsioon olnud, mis 3-da päewakorra-punkti kohta vastu võetud. Esialgu resolutsiooni natukene kõrwale jättes, luban ma enesele siiski selle juurde peatama jääda, missugune waim kongressil walitses. See waim oli küll tõepoolest walitsusewaenuline, kuid tema ei olnud mitte walitsusewastane selles mõttes, et ta walitsuse kukutamist enesele otsekoheseks ülesandeks oleks teinud ja sellele kutsunud. Ammugi mitte ei olnud ta riigiwastane. Riik ja walitsus on ikkagi kaks isasja. Kui meie sellele seisukohale asume, et kõik walitsuswaenulised koosolekud ja kõik walitsuswaenulised mõtteawaldused samasuguse käsitusviisi osaliseks peaksid saama, nagu see osaks sai ametiühisuste kongressile walitsuse poolt, siis võime öieti nõuda, et samasugust metoodi tarwitataks ka kõigi nende vastu, kes on esinenud nõndanimetatud „põllumeeste päewadel“. (Wahelhüüe: Õige, põllumehed tulewad järele.)

Kongressi meeoleu wõiks iseloomustada selle awaja, kesknõukogu esimehe

Annus'e, seletusega oma awamiskõnes, et töölisklass ei tohi lubada enese abiga mingisuguseid prowokatsioonilisi wõtteid wõi katseid, tulgu need kas paremalt wõi pahemalt poolt. Tõsi, kongressil räägiti palju terawusi; räägiti minule isiklikult wastuwõtmata kujus ja wormis, kuid kõigi nende terawuste juures ei olnud mitte ainult need süüdi, kes neid rääkisid, waid ka need, kelle kohta seda räägiti. Kõik süüdistused aktiivse riigikorra kukutamises, mille põhjal see kongress kinni pandi, on põhjendamata. Resolutsioonis märgiti ainult meie ametiühisuste liikumise ideoloogia, mille põhjal see tulewikus arenema peab. Ja see ideoloogia on ka selle partei oma, millesse kuulub meie lugupeetud siseminister, mis on awaldatud juba rahwuswahelises sotsialismi wäärtuslikumas teoses, nimelt „Kommunistlikus Manifestis“. Ja kas wõib siis repressioone ette wõtta nende vastu, kes sama ideoloogiat, kuigi teistsugustes warjundites, arendawad. Ei oleks tohtud ka sellepärast ametiühisuste kongressi vastu niisugust aktsiooni tarwitada, et kongress otsustas 3-da internatsionaali mõttega ühineda. Teistes maades on ka terve rida juhuseid, mil otsustatud 3-da internatsionaaliga ühineda, nagu Helweetsia, Norra sotsiaaldemokraadid, Rootsi pahempoolsed sotsialistid, Daani-Prantsuse sündikalistid jne. Kuid ma ei tea, et neis maades kuskil oleks katsutud sellepärast nimetatud sotsialistlikkude erakondade tegelasi maalt wälja saata. See resolutsioon, mille põhjal ametiühisuste kongress laiali aeti, ei õigusta seda surwet mitte.

Kuid oletame siiski, et see surwe õigustatud oli, et ametiühisuste kongressi resolutsioonid seda õigustasid tegema. Kuid järgmine küsimus on kohe, kas siis tõesti meie demokraatlikus riigikorras on niisugused abinõud makswad kõigi süüdistatawate vastu, nagu siin tarwitati. Meie kõigi poliitiliste erakondade eeskaswas seisab nõudmine, et kodanikkude süüdistamine ja süüdlaseks mõistmine peab sündima kohtu kaudu, kuid siin on seda abinõu täielikult ignoreeritud. Siin on tarwitatud meie wana tsaariajast isearanis tuntud administratiiv korda. (Wahelhüüe: Enamlaste juures ka!) See on väga wõimalik, ja ma mõistan seda hukka sel korral, kui seda enamlaste teewad, kuid ma olen kohustatud seda hukka mõistma ka siin, kui seda tarwitab meie Wabariigi Walitsus. Oletame edasi, et need inimesed, kes wälja

on saadetud, kes ka kongressile olid ilmunud ja kes seal teatawad otsused vastu võtnud, tõesti seega riikliku kuriteo korda saatsid. Jällegi on meil selgusetu, miks just need wangistati, miks just need välja saadeti. Nagu teame, ei olnud väljasaadetute hulgas, nagu siin tähendati, mitte ainult kommunistid, vaid nende hulgas oli inimesi, kes kuulusid teistesse poliitilistesse parteidesse, samuti inimesi, kes olid täiesti parteiliselt erapooletud, kes töolisliikumisest kunni kongressini suuremalt osalt eemal seisis ja kelle „süü“ selles seisis, et nad olid lubanud end valida ametiühisuste kongressile, mis nüüd laiali saadeti. Hoop, mis on antud meie töolisliikumisele, on tabanud pahempoolset tiiwa. Selle juures ei või meie mitte jätta tähtsust panemata seda, et neid hoope ei ole mitte sattunud sinna, kus nad õieti õigustatud oleksid. Ma ei räägi siin mitte meie paremast tiiwast, ma räägin neist, kelle ümber on kära ja müra tehtud, ma räägin nõndanimetatud marodööridest.

Meie teame, et hiljuti mõni aeg tagasi, läks ajalehtedes ühe wabariigi kuulsu politseidirektori kawatsus läbi, et nõutaks 20.000 hästi warustatud sõjameest spekulantide vastu wõitlemiseks. (Wahelhüüe: 20!) Ah 20, ma pean siis wabandama, kuid ma pean seda siiski konstateerima, et mingisugust aktsiooni, seal kus need aktsioonid õigustatud oleksid, mitte ette ei ole wõetud, ja ma ei tea, kas kawatsetakse seda teha. Ma ei taha siin mitte terawusse ega asjata sõnategemisse minna, kuid ma pean siin tõsiselt kahtlust awaldama, kas suudetakse meil töolisliikumist nende abinõudega, mis ametiühisuste kongressi puhul on ilmsiks tulnud, niisugustesse rööbastesse koondada, nagu seda tahetakse. Mina arwan, et see aktsioon, mis Wabariigi Walitsus on Eesti töölisklassi vastu ette wõtnud, meil 10-neid ja 100-sid kommuniste juurde on teinud. Mina arwan, et nende abinõudega tõesti mitte ei suudeta seda kätte saada, mida kätte saada tahetakse.

Siis tähendaksin weel lühidalt nende märkuste peale, mis eelmise kõne ajal Asutawa Kogu liigete poolt tehtud, ma peataksin kahe küsimuse juures õige lühidalt. Siin seletati, et kongressilt olla eemale jäänud hulk saadikuid, kelle väljajätmist sihilikult toimetatud. Ma ei olnud kahjuks mitte kongressi juhatusel lähedal, kuid ma pean siiski oma kaudsete tähelepanekute järele konstateerima, et

need väljajätmised, mis kongressil kohta leidsid, wormiliselt täiesti õigustatud olid. Ei wõi ju mitte pahameelt awaldada, kui ei lubatud kongressile ühte sotsiaaldemokraatliku partei Ropka organisatsiooni, sest teatawasti ei olnud kongress mitte poliitiliste parteide esitustest koosseisew, waid oli lihtsalt tööliste organisatsioonide esitustest koosseisew. Samuti ei wõi meie mitte pahameelt (N a e r.) awaldada sel puhul, et posti- ja telegraafiteenijad kongressilt välja jäeti. Meie teame nimetatud posti- ja telegraafiteenijate omaaegist otsust, mitte ühineda ametiühisuste liikumistega. Samal ajal teame meie, et nad polnud registreeritud, nagu seda kongressi korraldawa komitee poolt välja töötatud juhtnöörid nõudsid. Pean oma poolt kahetsust awaldama, et kongressilt väljajätmine tõesti maad leidis, sest see kära, mis selle järele nüüd tehakse, on mitmekümne kordselt suuremaks paisutatud, kui asi tõelikult on. (Wahelhüüe pahemalt poolt: Soo!) Sest mis oleks õieti see pool, keda kongressile ei lastud ja millest osa oli sunnitud hiljem lahkuma, mis oleks see pool õieti wõtnud, kui wastupidine otsus oleks tehtud. Kas oleks ta tõesti otsustawalt wõtnud, kui need pretendeeriwad ühisused oma esituse kongressile oleksid saanud. Kõigeparemal juhtumisel oleks nende arv tõusnud 30 kunni 40 wõrra ja mitte rohkem. (Wahelhüüe: Kui palju kõiki liikmeid oli kongressil?) Üle neljasaja. Siis edasi hüüti siit, et see abinõu, mida Wabariigi Walitsus nende nõndanimetatud kommunistide vastu tarwitas, et see olnud humaanne. (H. Kuusner, rhw.: Kultuuriline, kultuuriline ikka!) Ah kultuuriline. Mina igatahes luban sel puhul tähendada, et kultuuriline ja humaanne täitsa suhtelised mõisted on. Meie teame ju, et mõnikord on kultuuriline üles puua, kuid ebakultuuriline on pea otsast maha raiuda. Meie teame ka, et mõnikord palju kultuurilisem on maha lasta, kuid ülespoomist ebakultuuriliseks peetakse. Nii ei saa kultuuri ja humaansuse seisukohalt asja otsustada. Mis Teile wõib olla väga kultuuriline ja väga humaanne on, ma kahtlen siiski, et see teistele seda on.

Kõike kokku wõttes pean ma rõhutama, et see aktsioon, mis Wabariigi Walitsuse poolt ette wõetud ametiühisuste kongressi saadikute ja rea teiste inimeste vastu, nende arreteerimine ja väljasaatmine õigustamata on ja seaduslikul alusel

ei seisa, mis peale selle asjata rahutust sünnitanud ja weelgi sünnitab. (H. Kuusner, rhw.: Rahustust, head rahustust!) Ei. Milgil tingimisel mitte rahustust, waid ärewust. Toetan arupärimist Wabariigi Walitsusele.

J. Seljamaa (töer.): Walitsus on tarwilikuks arwanud ametiühisuste kongressi kolmekümne esimesel augustil lõpetada, osa saadikuid wangistada ja neist osa wäljamaale saata. (J. Piiskar, sr.: Kõik kes kinni wõeti.) Igatahes puudub selle kohta kindel selgus. Et nende küsimuste kohta selgusele jõuda, sellepärast hääletab tööerakonna Asutawa Kogu rühm arupärimise poolt. Kuid ühtlasi teatame, et meie selle arupärimise poolt hääletamise läbi sugugi walitsuse tegewuse üle ühte wõi teist otsust ei tee, waid kui walitsus selle küsimuse peale, mis arupärimises üles seatud, wastuse on andnud ja oma seisukoha awaldanud, siis teeme ainult otsuse.

H. Kuusner (rhw.): Eesti rahwakerakonna Asutawa Kogu rühm hääletab selle arupärimise poolt, mitte sellepärast, et siin walitsuse tegewust õigeks ei tunnista, waid sellepärast, et õiguslikus riigis seaduslikkuse mõiste mitte ei kannataks. Meie seisukohast on õhkkond mis kongressil walitses, niisugune, et tõesti wiimane aeg on otsustawaid samme astuda. Kui siin õõnestustööd oli tehtud ainult walitsuse wastu, siis selle wastu ei oleks wõidud mitte wahest seda sammu astuda, kuid kui õõnestustööd tehakse meie riigi mõtte wastu sellel ajal, kui meie rahwawägi sõjawäljal wõitleb, kui meie terve rahwa energia on selle peale koondatud, et oma iseseiswust kaitsta. (Wahelhüüe pahemalt poolt: Poliitilist kriisi teha!) Riigi mõtte ja riigi iseseiswusele wastutöötawad isikud oskawad ennast immuniteedi taha peita. (Wahelhüüe pahemalt poolt: Nagu Tõnisson!) See samm igatahes puhastas õhku, ja kui siin tahetakse wõrrelda neid resolutsioone, mis on meie kandwamate riigikodanikkude, meie töötawate põllumeeste otsustena tulnud, nende resolutsioonidega, mis tehti nende riigiõõnestajate poolt, siis mina arwan, on tõesti häbi seda teha. Kui siin igäühte walitsuse sammu mitte õigeks ei tunnistata, siis on see arwustus ainult selles mõttes, et riiki päästa ja riigi walitsemist õigele teele wiia, (wahelhüüete peale) et riigi mõtte õõnestajad selle asja juures

isearwamisel wõiwad olla, selles ma ei kahtle. Aga neid wõrrelda nende riigikodanikkudega, kes siamaale on kandnud meie Eesti riigi mõtet, see on küll ülearune. Wõib olla, et niisugune aeg tuleb, kus sarnane demokraatlik diktatuur walitsema hakkab. (J. Piiskar, sr.: Mida nüüd taltsutatakse.) Mis walitsuse arwustamist ka juba sarnaste abinõudega hakkaks taltsutama. Igatahes meil on tarwis täit selgust selle sündmuse kohta ja selles mõttes ei taha meie mitte öelda, et see mitte õige ei ole, mis walitsus teinud on; meie riigi sise- mist seisukorda peaks selgitama, selles mõttes toetame seda arupärimist.

J. Uluots (maal.): Selleksamaks ajaks, 30. ja 31. augustiks, kui Eestimaa esimene ametiühisuste kongress kesknõukogu poolt sai kokku kutsutud, oli ka kokku kutsutud Harjumaal põllumeeste kongress. Wiimane kongress keelati esialgul ära. Nähtawasti oli teatawas walitsewas wõimkonnas põllumeeste kongressi kohta isearwamine, arwamised, mis walitsusele kardetawad, wõi mõned muud sarnased kartused. Kellele aga luba anti, see oli ametiühisuste kesknõukogule, sellekohast kongressi kokku kutsuda. Mina ei olnud kongressil, ega ei tea, kas lasti üksikuid liikmeid kongressile ilmuda wõi ei lastud, ma ei tea, kuidas see kongressi töö sisemiselt kujunes, ka on mul teadmata, missugused resolutsioonid sellel kongressil wastu wõeti. Üks asi paistab aga täitsa selge olewat, nimelt see, et kongress sai teatawal ajal wägiwaldselt laiali aetud, ja edasi, et üks osa kongressi liigetest saadeti, ma ei tea kas wäljamaale wõi riigijärsetesse kohtadesse. Minule paistawad praegusel juhtumisel selgustnõudwatena ainult järgmised asjaolud: Esiteks see, kas nende isikute kohta, kes on oma kodust ära kistud ja kuskile mujale wiidud, kas nende isikute kohta ka seaduslik... (Wahelhüüe pahemalt poolt: Kardate teist rongi — Riia poole läheb ka rong!) ...kord, seadustes ettenähtud kohtupidamise kord, makswusel ja teostamisel on olnud wõi mitte. Tahame õiguslikku riiki oma juures sisse seada, siis peame tingimata sellekohastest määrustest kinni hoidma ja neid ka kalliks pidama. Ainult õigusliku korra deklareerimine ei aita, seda peab ka tegudega tegema ja näitama. Edasi on väga tähtis õiguslikus korras see, et karistus mää-

rataks inimestele tehtud tegude järele. Kui aga praegust hulgalist karistust tähele panna, siis minu arwates paistab silma, et siin on iseäralikult talitatud, nimelt on kõigile ühesugune karistus määratud. Ma ei tea, kas on olemas ühesugune süütegu kõigil neil inimestel, keda välja on saadetud. Kõlamlndaks on minule täiesti teadmata, kas meie praeguses kriminaal- ehk karistusseaduses on ette nähtud paragrahw, mille põhjal neid inimesi on karistatud. (Wahelhüüe: Ei ole paragrahw!) Wõib olla teie ei pea paragrahwist lugu, aga mina tarwitan juhust seletada kõigile, ka pahempoolsele meestele, kes üsna akna ligidal istuwad, et paragrahwid on igaühele kallid, niihästi neile, kes ühel pool, kui ka neile, kes teisel pool istuwad. (Naer. Wahelhüüe: Eks Teie Miitawis!) Mina arwan, kui meie paragrahwidest lugu ei pea, siis tuleb aeg, kus keskerakonnad neid ka hakkawad kalliks pidama. (Wahelhüüe: Mis jaoks siis istub keskerakond siin?) Ma arwan, et meie inimesed, kes armastawad rääkida väljamaast, Miitawist ja narowatagustest, peaksid panema suuremat rõhku oma maa korra ja seaduslikkuse peale. Sellest seisukohast välja minnes toetame ettepanud arupärimist.

K. Ast (sd.): Eesti sotsiaaldemokraatliku partei Asutawa Kogu rühmal on selles küsimuses kindel seisukoht. Aga meie ei ole tarwilikuks pidanud sisuliselt enne sõna wõtta, kui arupärimise saatust on wõimalik ära otsustada. Meie arwasime, et walitsuse esitajad weel täna wõimalikuks leiawad siit seletusi anda, et siis Asutaw Kogu oleks wõinud otsustada, kas arupärimist wastu wõtta või mitte. Kuid nähtawasti ei ole walitsuse esitajad asja wärskuse tõttu seda mitte teha wõinud. Kunni walitsuse esitajad ei ole siit seletusi andnud, senni keeldume meie sisuliselt sõna wõtmast, kuid teeme seda järgmisel korral, kui walitsus oma aruannetega siit kõnetoolilt on esinenud.

Enne aga, kui ma siit maha astun, tahtsin ma weel ühe wäikese faktilise märkuse teha. Härra Uluots seletas, nagu oleks Harju maakonna põllumeeste kongress ära keelatud. Aga see kongress on ometi ära peetud, selle jättis härra Uluots nimetamata. Ma ei taha sellega sugugi öelda, et kongress oleks tulnud ära keelata. Fakt on, et kongress ei ole ära keelatud; järelikult on see seletus, mida härra

Uluots andis, ülearune. Et kongress ära on keelatud, sellest kõneleda, wabandatagu minu järskust, on prowotseerimine. Aga nähtawasti on paremale kui ka pahemale tiiwale prowotseerimine Eesti elus omane. (Kiiduawaldused pahemal pool ja keskel. Wahelhüüe paremalt poolt: Selles sihis laske edasi!)

Juhataja **A. Birk**: Kõnelejate nimemärgi on lõppenud. Sotsialistide-rewo-lutsionääride rühm paneb Asutawale Kogule ette Wabariigi Walitsuse poole järgmise arupärimisega pöörata: „1) Missugustel põhjustel peeti tarwilikuks I üleeestimaaline ametiühisuste kongress 31. augustil laiali ajada? 2) Missugustel põhjustel wangistati osa kongressi saadikuid? 3) Missuguse seaduse põhjal on wangistatud saadikud riigi piiridest välja saadetud?“ Teisi ettepanekuid ei ole. Panen selle ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on arupärimine wastu wõetud. — Asutaw Kogu läheb päewakorras edasi.

3. Rahaasjanduse komisjoni ettepanek haridusministeeriumile 34.205-margalise lisakrediidi, 230.720-margalise erakorralise krediidi ja 10.500-margalise lisakrediidi määramise kohta.

H. Kuusner (rhw.): Ma panen ette see rahaasjanduse komisjoni ettepanek seadusandliku delegatsiooni kätte anda. Meie oleme niisuguse põhimõteteliku otsuse wastu wõtnud, et wäiksemad küsimused, krediidi-määramised jne. seadusandliku delegatsiooni kätte antakse;

siin on ka wäikene krediidimääramine, mis wäga hästi delegatsiooni wõiks minna.

A. Rei (sd.): Seadusandliku delegatsiooni kätte andmise wastu wõiks seda rääkida, et delegatsioon saab õige harwa koos käia, ja see seaduseelnõu on rutuline, sellepärast wõiksime ta siin läbi wõtta. Delegatsioonis läheks ehk selle läbiwõtmiseks 3 nädalat aega, kuna meie siin reedeks lõpule jõuame.

Juhataja **A. Birk**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on akl. Kuusner'i ettepanek tagasi lükatud. Seaduseelnõu tuleb siin arutamisele.

Rahaasjanduse komisjoni aruandja **E. Nipman**: Haridusministeeriumi poolt otsustati suwekursused

toime panna selleks, et kutseõiguseta õpetajatele kutseharidust anda, kui ka tutvustada nende õppeainetega, mis siia maale algkooli õppekawas puudusid, nii kui kodumaateadus, kodanikuteadus jne. Kursuste lõpetajad omandavad õpetajate kutseõigused. Suve jooksul oli kawatsetud 300 ettelugemist. Et meil palju õpetajaid ilma kutsehariduseta on, siis on niisuguste kursuste toimepanemine tarvilik ja asjakohane samm. Kursuste wältus on arwatud 3 aasta peale, igal suwel 3 kuud. Õppeainetest loeti tänawu Eesti keelt ühes metoodikaga, loodusõpetust metoodikaga, joonistamist ja woolimist metoodikaga, kodanikuteadust metoodikaga, kodulugu metoodikaga, wõimlemist metoodikaga ja praktikatunnid neissamus õppeainetes.

Harjumaal	põhirühmas	310 tundi,	paralleelrühmas	214 tundi,	kokku	524 t.
Järwamaal	„	300 „	„	150 „	„	450 „
Läänemaal	„	300 „	„	160 „	„	460 „
Pärnu maakonnas	„	300 „	„	300 „	„	600 „
Saare	„	300 „	„	300 „	„	600 „
Tartu	„	300 „	„	280 „	„	580 „
Wiljandi	„	300 „	„	118 „	„	418 „
Wiru	„	300 „	„	164 „	„	464 „
Wõru	„	282 „	„	338 „	„	620 „

Selletõttu on siis kulud kaswanud üle kawatsetud summa ja tulid puudujäägid, mille kogusumma 34.205 margani ulatab. Rahaasjanduse komisjon, nõutawat krediiti läbi waadates, leidis, et kulud mõõdapääsematud olid ja otsustas Asutawale Kogule ette panna haridusministeeriumile lisakrediiti 34.205 marga suuruses määrata.

Teine krediit käib kursustest osawõtjatele toetusraha andmise kohta. Kuna kursustest osawõtmine kõigile kutseta õpetajatele haridusministeeriumi poolt sundlikuks oli tehtud, siis oli ministeeriumi kohus ka selle eest hoolt kanda, et neile kursustest osawõtmine wõimaldataks. Selles mõttes pööras ministeerium walitsuse poole krediitide nõudmisega kehwmatele kursustest osawõtjatele toetusraha andmiseks. Abiraha soowijate nimekirjad seadsid kokku kohalikud maakonna kooliwalitsused, kusjuures toetust ainult neile määrati, kes kursustest algusest lõpuni osa wõtsid ja kellel kooli poolt alla 2 tüütu tarwitatawat maad tarwitada on. Haridusministeeriumi poolt esialgul wäljatöötatud kawa järele oli toetusraha määr igale kursustest osawõtjale 300 marka, peale Kuressaare, kus toetusraha 150 marga suuruseks oli arwatud.

Tasuks lektoritele oli haridusministeeriumi poolt määratud 25 marka kohalikkudele õppejõududele ja 30 marka wäljastsoitnud õppejõududele tunni eest. Ajutise walitsuse otsusega 22. aprillist 1919 a. määrati nende kursuste toimepanemiseks haridusministeeriumile krediiti 90.000 marka; iga maakonna peale 10.000 marka. Kuna aga kursustest osawõtjate arw õige suureks kaswas, — nii oli Pärnus osawõtjaid 184, Wiljandis 144, Kuressaares 134 jne. — siis ei saadud õpetust ühes rühmas anda, ja tuli õppijatele kõrwalrühmi korraldada, mille tõttu ka üldine tundide arw üksikutes maakondades kawatsetud 300-st kõrgemale tõusis. Nii loeti, nagu kätteantud materiaalist esimesel leheküljel selgub:

Rahaministeeriumi juures töötawa eelarwe-komisjoni soowiawalduse peale wõeti toetusrahade määramise juures arwesse wõrdlew elukallidus ja selle järele kujunesid toetusrahade määrad, nii kuidas ligipandud materiaalis wiimasel küljel täienduse all näha: Tallinnas 300 marka, Tartus ja Wõrus 285 marka, teistes linnades: Paides, Haapsalus, Pärnus, Kuressaares, Wiljandis ja Rakweres 270 marka. Selle kawa järele tuli üldine toetussumma suurus 237.720 marka.

Rahaasjanduse komisjon leidis seda küsimust arutades, et eelarwe-komisjoni seisukoht toetusnormide asjus üldiselt õige on, kuid arwas, et wõrdlewat elukallidust silmas pidades õiglase oleks Kuressaare kursustest osawõtjaille toetusmäär 200 margani alandada, mille tõttu krediitsumma 7.000 marga wõrra wäheneks, ja paneb Asutawale Kogule ette haridusministeeriumile erakorralist krediiti kehwmatele kursustest osawõtjaille toetusraha andmiseks 230.720 marga suuruses lubada.

Peale nende kursustest osawõtjate oli Harju maakonnas umbes 50 kursustest osawõtjat mitteõpetajat, kellest 35 poolt palwekirjad sisse anti, et neile toetusraha antaks ühel alusel kursustest osawõtjate õpetajatega. Haridusministeerium oma

poolt tuli sellele palwele wastu ja leidis võimalikuks 10.500 marga suuruses krediidi nõudmist walitsusele sisse anda.

Rahaministeeriumi juures töötaw eelarwe-kommissjon, kus haridusministeeriumi sellekohane ettepanek arutamisel oli, leidis võimalikuks haridusministeeriumile selleks otstarbeks 10.500 marga suuruses krediiti lubada, tingimisega, et toetusraha saajatelt kohustus wõetakse, et nemad õpetajateks hakkawad. Silmas pidades, et abiraha soowijate hulgas sõdurid on, keda õpetaja ametisse astumisele kohustada ei saa, ja et nende hulgas palju noori koolipingilt tulnud isikuid on, kelle kohta ei tea kindlasti öelda, et neid kuhugile kooli peale õpetajaks walitakse, otustas rahaasjanduse kommissjoni enamus Asutawale Kogule ette panna haridusministeeriumile krediiti 10.500 marga suuruses toetusrahaks õpetajate kursustest osawõtjatele mitteõpetajatele mitte lubada.

Haridusminister J. Kartau: Kolme ettepanud krediidi määramise asjus, mis praegu rahaasjanduse kommissjoni poolt ette pandi haridusministeeriumile määrata lisakrediiti õpetajate suvikursuste korraldamiseks, peale selle erakorralist krediiti nendesamadel kursustel kuulajatele abiraha andmiseks ja selle kohta, et teatud osa nendest kursustest osawõtjaid palutud abirahast ilma peaks jääma, pean mina kui haridusminister järgmist teatama:

Meil on praegu suur töö haridusalal, tarwis on nii palju haritud jõudusid soetada, kui see meil iganes võimalik ja kuidas meie maa seda lubab. Teiselt poolt peaks kõik jõud selleks käima pandama, et võimalikult kiiresti nii kõrgele kui meie olud seda lubawad, tõsta üldist rahwa kultuuri tasapinda. Ja selles mõttes on tarwis meie koole nii palju korraldada, kui see meil võimalik on. Kolmeaastane wallakool töötab praegu suurel määral nõrkade jõududega. Üldse on umbes 35% kõigist õpetajatest ilma mingisuguse kutsehariduseta. Saaremaal on palju õpetajaid, kes on lõpetanud sellisama kolmeklassilise wallakooli, et seal õpetajaks hakata. Suur osa on lõpetanud ainult ministeeriumi kooli ja mõned üksikud Kuressaare linnakooli. Suurel maal on asi siiski parem, kuid ka siin on nende õpetajate arw, kellel mingisugust kutseharidust ei ole, õige suur. Haridusministeerium on tahtnud selles asjas nende õpetajate teadmiste tagawara ühelt poolt, õpetajate osawust teiselt poolt nii palju

tõsta, kui olud lubawad, ja sellepärast asutatigi need suvikursused, mis kestawad 3 suwe järgimööda, see on ühe suwe järele kaks järgmist suwe. Nende suvikursuste abil tahetakse õpetajate teadmiste tagawara tõsta nii palju kui võimalik on, neid ergutada iseseiswalt edasi töötamiseks ja kolmandaks aidata nendele meetode omandada, kui palju lühikese aja jooksul paremate juhatajate juures võimalik on olnud. Et seda lisakrediiti alles nüüd määratakse, kus kursused juba lõppenud, on paratamata nähtus, sest et kursuste algul meil krediiti ei olnud ja lühikese aja jooksul seda ka tarwilikus suuruses määrata ei saanud. Selle tõttu määras walitsus umbkaudselt ühe summa, milles tal aga 34.206 marka puudu tuli. See puudujääk ei jätnud oma mõju kursuste korraliku käigu peale awaldamata ja on tagant järele loonud selle tühja koha, mida nüüd täitma peab. Ma arwan, et selles asjas kaksikmõtteid tekkida ei saa.

Järgmine krediit on 230.720 marka. Ka see on hiljaks jäänud, sest kursused on lõppenud. Kahjuks ei tööta aga meie walitsuse aparaat küllalt kiiresti. (K. Päts, maal.: Walitsus oleks wõinud määrata!) Ei saanud määrata, sest walitsusel ei olnud krediidimääramise õigust. (K. Päts, maal.: Sel ajal oli!) Jah, aga andmete puudusel ei saanud õigeaks ajaks eelarwet walmis. Sellepärast tuleb nüüd Asutawal Kogul see summa pärast kursuste lõppu määrata. Krediit on määratud nende kooliõpetajate jaoks, kes ise enda 250 margalise kuupalga tõttu kursustest osa wõtta ei oleks saanud, sest wõimatu on selle wäikese summaga nendel, kellel perekonnad maal, linnas kursustel olla. Tuli ka palju juhtumisi ette, nii Harjumaal kui mujal, et kursistid rahapuudusel kursustelt ära pidid jääma. Et nüüd nendele wäikest toetust anda ja tehtud wõlgu osaltki katta aidata, selleks on see krediidimääramine, ja usun, et Asutaw Kogu seda mitte keelama ei saa.

Tagasi lükanud on aga rahaasjanduse kommissjon 10.500 marga suuruse krediidi, mis nendele kursustest osawõtjatele oli määratud, kes senni kooliõpetajad ei ole olnud. Austatud Asutawa Kogu liikmed! Ma pean siin selgitama, et meil kooliõpetajatest praegu nii suur puudus on, et meie ära kasutamata jätta ei wõi ühtegi abinõu, millega meie olemasolewat kooliõpetajate arwu suurendada wõiksim. Eesolewa

kooliaasta käimapanemisel on meil tingimata tarwis üle 500 uue õppejõu, arwamata weel keskkoolid, kus ka õppejõududest puudus on. Meil teenib praegu üle 120 õppejõu ohwitserina sõjawäljal ja nende peatseks wabanemiseks ei ole mingit lootust. Reameestena teenib ka suur kogu niisuguseid kooliõpetajaid, kes wahemaal ametis ei ole olnud, aga kellel õpetaja kutse on. Ma pöörasin sõjawägede ülemjuhataja poole palwega, neid kooliõpetajaid wabastada, kuid minule wastati, et see sõjalisest seisukorrast wõimata on. Isegi keskkooli juhatajate wabastamise palwe lükati tagasi.

Meil on praegu, nagu minu seletusest näete, nii suur puudus õppejõududest, et meie kõiki olewaid abinõusid nende soetamiseks tarwitama peame. Kolme seminaari juures on meil käimas lühikeseajalised kursused nende, kellel keskkooli eksam tehtud. Selle läbi saaksime wõib olla umbes 100 kooliõpetajat. Teiselt poolt on meil nendesamade seminaaride juures talwekursused nende jaoks, kes 7 keskkooli klassi on lõpetanud ja mille abil meie järgmiseks aastaks jälle teatud arwu uusi jõudusid saame. Peale selle on weel muid kawatsusi. Haridusministeerium tahab terwet meil olewat haritud noortsugu wabatahtlikkudena mobiliseerida, et seda haridustööd teha, milleks meil praegustel oludel õppejõude küllalt ei ole. Sellepärast arwan mina, et Asutaw Kogu selle sammuga heaks kiidab ja abiraha ei keela neile, kes oma ainelise nõrkuse peale waatamata haridustööd teha soowiwad ja olnud kursustest osa wõtsid. Nende osawõtjate arw oli 35 ja nendele määrataw abiraha — 10.500 marka, oleks küll olulikul wähe, aga tähendaks ometi wastutulekut walitsuse poolt.

N. Kann (krst.): Ma ei seisa selle wastu, et seda krediiti lubada, waid tahtsin ainult tähendada, et wist on härra haridusminister ka tähele pannud seda wiisi, kuidas täna wused kursused toime pandi ja mille kordamine tulewal õppeaastal mitte soowitaw ei ole. Esiteks on see aeg õige pikk olnud — 3 kuud. Ma arwan, see aeg oleks wõinud lühem olla, kas kaks wõi 1½ kuud, sest kooliõpetaja on töölt tulnud, siin jällegi uuesti pidanud tööle asuma ning siit minnes jälle tööd algama — puhkeaega ülepea ei olnud. Teiseks ei ole ka mitte wõimalik seda tööd nii hästi teha suurte gruppide puhul. Nagu siin teatati, on mõnes maakonnas 174 isikuline

grupp osawõtjaid olnud. Wõib oletada, et tööd sarnasel korral mitte hästi ei saanud organiseerida, nagu meie seda klasside kaupa organiseerides näeme, kus wõimalik oleks kooliõpetajal kui aine ettekandjal, sügawamalt ainesse süweneda. Kursus on ettelugemise süsteemil peetud; sel teel ei saa aga mitte seda kätte, mida meie klassisüsteemi juures kätte saada wõiksim. Tulewal aastal peaksid kursused, mida toime pannakse, lühemad olema. Sellega antaks kooliõpetajatele wõimalust rohkem koolitööst puhata, ja teiseks tuleks asja niiwiisi organiseerida, et täna wused suured — 174 liikmelised grupid — liigitataks vähematesse gruppidesse. Siis oleks wõimalik tööd põhjalikumalt teha. Ei ole ka waja õppeasju nii pikalt läbi wõtta, nagu siin on tehtud — ettelugemiste näol, millest wähe kasu on. Oleks wõidud lühemalt teha, kuid siis juba põhjalikul. Ma olen aga selle ettepaneku poolt, et kursistid abiraha saawad. Ühtlasi tahtsin ma selle poolt siin rääkida, et meie haridusministeerium uuesti katsuks samme astuda sõjaministeeriumis praegu sõjawäes teeniwate kooliõpetajate wabastamise asjus. Haridusminister härra Kartau nimetas, et palju on niisuguseid õppejõudusid, kes mitte ohwitseridena sõjawäes ei teeni, waid lihtsate reameestena wõi kantseleiametnikkudena. Praegu on aga õpetajatest suur puudus, ja sellepärast tuleks järele waadata, kas ei wõiks niisuguseid õpetajaid wabastada, keda meil praegu üldse saada ei ole. Näiteks on meil puudus praegu matemaatika ja loodusteadlastest. Kui niisuguseid sealt leitakse, tuleks paluda, et neid wabastataks, muidu ei saa mitmes koolis neis ainetes õppetööd alata. Ühineksin sellega, mis härra haridusminister ette tõi, et kui mitte kõiki, siis ometi üksikuid jõudusid, keda meil nii wäga tarwis on, sõjateenistusest wabastataks.

K. Wirma (sd.): Ma panen ette, et seaduseelnõu II lugemisele üle mindaks.

Juhataja A. Birk: Teisi ettepanekuid enam ei ole. Kes on selle poolt, et eelnõu üksikasjalisele arutamisele üle minna? (Hääletatakse.) Nähtawana murega on otsustatud üksikasjalisele arutamisele üle minna.

(Waheldhüüe: 10 minutine wahelaeg!) On ettepanek tehtud 10 minutine wahelaeg määrata. — Panen hääle-

tamisele. Ma kuulsin kaks ettepanekut: 10 ja 15 minutit. Ma panen hääletamisele kauema aja waheaja ettepaneku — 15 minutit. (Hääletatakse.) Nähtawana mausega on ettepanek wastu wõetud. Kuulutan waheaja 15 minutiks.

Waheaeg algab kell 6.20 min.

Pärast waheaega jätkub koosolek kell 6.35 min.

Koosolekut juhatab abiesimees **A. Birk.**

Sekretäari kohal abisekretäär **H. Raudsepp.**

4. Maaseaduse eelnõu — Juhataja **A. Birk:**
II lugemisel. Asutaw Kogu läheb päewakorras edasi. Läänud korral ei olnud kõnelejate nimekirja kedagi üle jäänud, ega üles andnud. Teatan, et sisse on tulnud peale nende ettepanekute, mis on Asutawale Kogule kätte antud, järgmine ettepanek tööerakonna rühma poolt § 2 juurde: „Sõnade „kui“ ja „negotiorum gestores“ wahele panna „ilma wolitusega wõoraste asjade ajajad.“ Sõnade „negotiorum gestores“ järele panna: Balti eraseadus §§ 4423 kummi 4463 ning peale selle sõnad „negotiorum gestores“ Balti eraseadus §§ 4423 kummi 4463 klambritesse panna. T. Kalbus.“

J. Tõnisson (rhw.): Siin § 2 on teatawas kooskõlas § 1 iseloomuga. Kuid seal on häälteenamusega otsustatud, et tuleb riiklik maatagawara luua sel teel, et wõorandatakse riigi omanduseks kõik olewad mõisad ja maad, mis Balti eraseaduse § 597 on ära tähendatud. Siin on osalt nagu loomulik, et see wõorandamine silmapilk võib sündida, kui juba tahetakse kõiki maid kätte saada, siis mida warem seda parem. Aga ühendus siin mõlema paragrahwi wahel ei ole ometi ühesugune. On väga hästi mõeldaw, et riigi maatagawara katsutakse luua, aga seda luuakse nõnda, nagu rahwa majapidamise tarwidused seda lubawad ja nagu maauenduse seda nõuab. Mis nüüd maauenduse läbiwiimisse puutub, siis on siin juba kõneldud sellest, et seks kuidagi wiisi tarwilik ei ole ühekorraga kõiki maid riigi kätte wõtta, waid ümberpöördukt: kui katsutakse kõiki maid riigi kätte wõtta, siis raskendaks see maaseaduse tõsist läbiwiimist ja teeks tema isegi otsekohe wõimatuks, sest kui riik tõesti tahab kõike maad oma kätte wõtta, korraga ja wõimalikult ruttu, siis luuakse nii

raske seisukord, et riik neist raskustest üle ei saa. Igatahes toob niisugune seisukord maauenduse käiku ilmaasjata raskusi juurde. Kui meie ainult ühe peale tagasi waatame, mille peale siin on rõhku pandud inwentaari alalhoidmise mõttes, kui siin kujukalt näidati, kuidas kroonuwarandusega ümber käiakse, siis ei saa ma maha salata, et kui mõisate ja suurmaapidamise inwentaariga, iseäranis aga loomadega, kroonuwiisi hakatakse ümber käima, mis jääb neist siis veel järele? Ja kui siin on iseäralikult rõhutatud, et inwentaar tuleb wõorandada seks, et maasaajatel oleks wõimalik majapidamisi kohe käima panna, siis on iseenesest mõistetaw, et siinjuures ei saa hoida seda wõimalust, et inwentaar ja iseäranis loomad wõiksid kroonu kätte wõtmise läbi otsa saada. Kõigepealt ei ole meil mingisuguseid üldisi seaduse määrusi, liialt siis veel eriti väljatöötatud seaduse korda, mille järele hakataks riigi kätte wõetud mõisates majapidamise, mille järele hakataks loomade eest hoolt kandma, nõnda et tõesti nende eest hoolitsetud oleks, et hakataks inwentaari alalhoidmiseks tõesti midagi ära tegema. Kui mina siin üheainsa lausega tähendaksin, et sennistele omanikkudele pannakse kohus peale, et nad peawad kui negotiorum gestores riigi kohta, wõtma enese peale inwentaari ja loomade eest hoolitsemise, siis kõlab see küll väga rahustawalt wast nendele, kes riiklikult mõtlewad, aga sellest on wähe kasu tegelikult. Kui teie nüüd wõtate suurmajapidajatelt nende maad ja majad ja isegi nende loomad ja põllutööriistad, siis loote teie niisuguse meeleolu, mis waewalt küll ergutab hoolikale tööle loomade ja inwentaari eest hoolitsemises. Need peaksid tõesti riigimõttest läbi imbinud kangelased olema, kes siis kõige selle järele, kui nad ökonoomiliselt nii palju on kannatanud, sagedasti isegi ökonoomiliselt häwitatud, veel ütlewad, et meie kõige selle peale waatamata oleme nii suured riigi poolehoidjad ja isamaalased, et meie tahame tööd teha sennise hoolega. Kui meie tõesti reaalselt mõtleme, kas on meil wõimalik seda oletada? Oeldakse, kuhu nad siis pääsewad? Seaduse ees wastutab negotiorum gestores selle eest, kui tema mitte hoolega ei muretse wõoraste asjade eest, mis tema hoole alla on antud. Oletame, et hakatakse karistama lohakuse ja hooletuse pärast neid, kellele see kohus riiklikult peale pandud. Kuid need, kes juristid on, teawad, et isegi

kõigekangema kaelakohtu nuhtluse abil inimesi ei saa sundida. Kõik see karistamise õpetus kui teooria, et karistuse ja surwe abil saadakse inimesi sundida seda tegema, mida soovitakse, ei ole läbiwii-daw. Need nuhtluse poolehoidjad on õigusteaduses ammugi selgusele jõudnud, et tõelikult ei saa küll palju sunduse abil kätte. Ära hoida suudetakse küll kartuse ja hirmu läbi mõndagi üle seaduse huwi astumist, aga produktiivsele tegewusele sundida inimesi kartuse läbi ei suudeta kuigi palju, ja seda ei looda tõsised juristid mitte. Rahwusmajanduslased aga teawad ju ette ära, et niisugune wõte on katse kõlbmata wahendiga. Sellest ei tule midagi välja, waid meie peame ette ütlema: kõik need inimesed, keda katsutakse jätta negotiorum gestoritena üksikutesse majapidamistesse, on õige halwad majapidajad ja ei ole mitte sündsad hoolekandjad selleks, et majapidamisi nende sennisel kõrgusel hoida, iseäranis loomade eest küllalt muret kandma, ja siis küsin, kas see siis tõesti nii tähtsuseta on, kui meie wõtame loomapidamise ja jätame nüüd karjad ja koduloomad rohkem kroonu hoole alla, nüüd wastu talwet, — noh, siis wõime omale ette kujutada, mis sest tuleb. Nüüd arwatakse, et seal on ju need huiwitatud kontrollkommisjonid ja need maataamehed, kellel lootust on saada inwentaarist ja loomadest osa, küll need hoolitsewad, et suurmaapidajad ka siis weel oma kohust majapidamise juhtimises täidawad, kui nad ka oma südamega enam seal juures ei ole. Teie wõite ometi arwata, et siin tüli ja waenuga weel vähem saab ära teha, mis küll wõib wäga palju kokkupõrkeid tuua, aga ikkagi mitte tuju ei tõsta ja himu ei ärata neil, kellel see kohus peale on pandud. Ja kui meie siis tõesti nendes ligi tuhandes suurmaapida-mises inwentaari ja loomad jätame talwe tulekul nii öelda tuule kätte, kas on see meie rahwa majapidamise huwide seisukohalt tõesti nii kerge. Et seda otsust teha wõtame lihtsalt loomade ülewaldi-damise ja toitmise. Meie teame, kuidas meil arwele on wõetud kõik need puudad ja naelad, mis meil loota on lõikusest. Meie peame arwet pidama, et omaga välja saada, ja seal etendawad meie suurmaapidajad linnade, alewite ja maata-meeste toitmise asjus iseäralikku osa. Teie ju teate, et taludes on palju inimesi ja seal on ka palju loomi, kes talu wilja aitawad ära tarwitada. Kõrswilja kaswa-tamises etendab suurmaapidamine täht-

sat osa, ja sealt on omal ajal meie linna-dele ja alewitele toiduwilja tulnud, kui Wenemaa wili maha arwati. Nüüd kujutame omale ette, et majapidaja sundus-likul kohusetäitmisel ei katsu mitte ar-vesse wõtta seda, kuidas iga tera hoida, waid katsub normide järele käia, ja kui normide järele käite, ja ei saagi muidu käia, sest tulewad kaebtused, kuidas on siis lugu, kui meie hakkame oma loomi söötma normide järele, kui palju jääb siis meile omale järele. Kui meie ülepea ma-japidamises hakkame ainult suurte joonte järele käima ja jätame wäiksed kõrwal-jooned ära, mis ennast ilmutawad isik-likus hooles, mures ja etteawaatamises. Mis Teie arwate? Kas siis nüüd sel kitsal ajal, kus meil kitsikus uksest ja aknast ühes talwe külmaga sisse waatab, see meie rahwa ülewaldi-damist siis tõesti aitab kindlustada, et sellest mitte häda-ohtu ei tõuse, et meil palju rohkem puu-dust tuleb toiduwiljast, kui meil 20—50 miljoni suuruse laenu küsimus arutamisel oli, oleme pidanud tunnistama, et meil wäljaweoga lugu õige napp on ja õige nõrk. Ja kui meie nüüd oma arwet nõnda tahaksime teha, et meie umbkaudu wõime majapidamises kulutada rohkem, kui tar-wis on, ja eks meie siis jälle linade, puude ja tsemendi abil saa wälist waluutat sel-leks, et toiduwilja sisse wedada, meie peame tunnistama, et see õige majapida-mine ei ole.

Millega meie, rahwas ja seadusetund-jad õieti ennast saame rahustada? Kui meie tahame ette panna ja otsustada, et wõõrandatawad maad ja inwentaar lähe-wad Eesti wabariigi omanduseks selle seaduse jõusse astumise päewast peale ja wastutawad nende eest pidajad, kui „negotiorum gestores“, senni kui nad wa-randuse põllutööministeeriumile üle on andnud. Nüüd on siis lootus põllutöömi-nisteeriumi peal, kui tema nüüd üle wõ-tab, siis peaksid need hädaohud kõrwal-datama. Kas meil on palju põhjust ole-tada, et põllutööministeerium sellega hästi toime saab? Kui palju on siis tege-likult selleks korda saadetud, et korral-dada nendeski wähestes mõisates, mis senni on üle wõetud nõnda, et seal kõi-gega wõidaks rahul olla. Täna on siin hüüe olnud, et põllumehed saadetakse ka üle piiri, nagu kommunistid. (N a e r p a - h e m a l p o o l j a k e s k e l l) sellepärast, et on kõneldud ka neist puudustest, mis Eesti riigivalitsuses on ilmsiks tulnud. Need, kes on ässitanud ja neist puudus-

test kõnelenud... (W a h e l h ü ü e: T õ - n i s s o n o n k a k õ n e l e n u d!) Tõnisson on kõnelenud ja lootuse järele läheb korda weelgi kõneleda. (N a e r. A. W e i l e r, t õ e r.: J o n a s e l o n k a n e e d l o o t u s e d!) Mina olen istunud tsaari isakese all, ja kui mul ka Weileri isakese all istuda tuleb, see mind weel ära ei tapa; aga põllutöö kongressil on kõneldud just waga palju neist puudustest, mis on awalikuks tulnud meie põllutööministeeriumi poolt ülewõetud mõisate majapidamistes, ja need puudused ilmutawad end kõigist wastuwaidlustest hoolimata nõnda tuntawalt, et meie tõsiselt ikkagi peame selle peale mõtlema, et kui nüüd selles paarissajas mõisas, wõi palju neid seal on — 270. (H ü ü e: 300—317!) Noh nüüd on juurde tulnud, ega ma ei tea kui palju seal neid juurde tuleb. Kui nüüd sellest wõrdlemisi wähesest hulgast ei ole korda läinud tõsist korda luua, mis aitaks majapidamist kindlustada ja kõrwaldaks puuduse hädaohtu nüüdsel ajal. Kui meil ei ole ka näha, et edaspidi ülewõetawate mõisate majapidamise korraldamiseks juba oleks korraldusi ja kawatsusi maksuma pandud, mis põhjus meil siis oleks arwata, et nüüd ühe päewaga tuleks, ütleme $\frac{2}{3}$ weel sinna juurde, et siis see asi kõik hakkab hästi käima. Kui meie sennine tegewus ei anna põhjusi rõõmustada... (A. S c h u l b a c h, t õ e r.: K a s m õ i s n i k k u d e t e g e w u s a n n a b s e d a?) Noh nende peale teie lootuse panete, et nad selle asja oma kätte wõtaksid. (N a e r p a h e m a l p o o l.) Lugu on loomuliku mõistuse juures ikka nii, et meie käime selle järele, mis reaalselt näha ja tunda on. Ja reaalselt on lugu halb; sellepärast ei ole mitte ülearune, kui meie tõsiselt küsime nende tagajärgede järele, mis riigi maatagawara loomine meile toob.

On ometi võimalik neid eitawaid tagajärgi, mis riigi maatagawara loomine meile toob, kõrwaldada, wõi vähemalt nõrgendada, kui seda loomist mitte uisapäisa ei toimetata, waid tasa ja targu, nõnda nagu seda majapidamise nõuded lubawad. Oletame nüüd, et riik tahab wõõrandatud maid oma kätte wõtta juba sellest päewast peale, kui seadus maksuma hakkab, siis teeme ometi eelduse, et nii palju wõib wõtta, kuipalju tõsiselt arwatakse korda saama. Kui on meil seadusandlus asja juba nii kaugele ette walmistanud, kui põllutööministeerium oma käskude ja korralduste teel asja niiwõrd

käima on pandud, et tarwilikud jõud ja korraldused töötamas on, siis wõetagu nii palju, kui suudetakse tõesti ära korraldada ja õieti juhtida. On nii palju jõude olemas, et seda ühekorraga wõib teha, siis wõtku, aga nii kaua, kui ei ole meile mitte näidatud, kuidas selle ilmatu ülesandega tahetakse walmis saada, kui mitte ei ole tähendatud, missugused ülesanded täitmisel olemas on, ärgu siis ometi nõutagu, et Asutaw Kogu asju otsustaks, mis ka tuleks ja kuidas oleks. Maaseaduse jõusseastumise päewast peawad kõik suurmaapidamised minema riigi kätte; jäägu nüüd kõrwale, kuidas meie muidu selle asja peale waatame, aga meie rahwa ülespidamise tõsine seisukord, meie rahwamajapidamise tarwidused ja kogu meie riiklik elukäik nõuawad, et meie niisuguseid hookaupa otsuseid ometi üle südame ei wõi wiia. Olukord nõuab... (J. J a n s, s d.: O l u k o r d n õ u a b, e t o t s u s t e h a k s!)... Mina loodan, et härra Jans tuleb ja näitab selle olukorra nõudeid. Aga siin ei ole meie mitte näinud, missugused olukorra nõuded siis tõelikult oleksid, meie ei ole näinud, missugused võimalused nende nõuete täitmiseks olemas on, ja sellepärast ei saa meie uisapäisa otsuse poolt mitte olla. Kui tõesti nii on, et olukord midagi nõuab, siis leiame, et meie elul ja inimese hingel on nii palju nõudeid olemas, aga kaas neid kõiki suudetakse rahuldada. Rahuldamisele tulewad ainuüksi need nõuded, mille rahuldamiseks tarwilikud eeldused on olemas. Sellepärast teeme meie ettepaneku rahwaerakonna poolt... kas ei saaks walgust, sugugi ei näe. (K. A s t, s d.: W i i e s k o r d r ä ä g i t e s e d a s a m a j a w e e l e i o l e p e a s!) Ah neljas wõi wiies kord räägin sedasama, ma mõtlen, et ma peaksin seda weel mitu korda kõnelema, enne kui aru saadakse. (N a e r.) Põllutööministeeriumi ettepanekul otsustab Eesti Wabariigi Walitsus iga üksiku mõisa wõi maa ja selle inwentaari wõõrandamise eraldi. Walitsuse otsused saadetakse põllutööministeeriumi poolt kohapeal ülewõtmise läbi täide. Lugu on nõnda, et see ettepanek annab kõiksugu võimalusi hästi pikkamööda asja otsustada. Siin on enne kord öeldud, kas oli see üldiste waidluste puhul wõi oli see lugemisel, et walitsus ei jõua neid otsuseid täide wiia. Wõetagu üle 1.000 mõisa ja hakatagu iga kohta otsuseid tegema, see kestaks ju mitu aastat. Siin pean mina ütleva, et meil on küll kaewatud, et

ei ole võimalik walitsuse operatsioone kähku käima panna, aga niisuguste otsuste jaoks küll suurt operatsiooni ei lähe. (M. Kurs-Olesk, sd.: Misjaoks neid otsuseid teha, kui neil mingisugust tähtsust ei ole?) Otsustel on väga suur tähtsus, aga otsuse tegemisel ei ole mitte nii võimatuid operatsioone vaja, et peame ühe korraga seadusandlikult ära otsustama. Neid otsuseid võib kas või ühekorraga maha wirutada, aga wot se'ep see on, et walitsusele anname meie võimaluse ära kaaluda, kui palju tarwis on, ja selle järele otsustada. Nagu juba siin waremalt oleme tähendanud: kui tõesti tarwilik on, wõetagu kõik korraga üle, aga kui tarwis ei ole ja kui võimalik ei ole, ei tohi Asutaw Kogu oma otsuse läbi walitsust mitte sundida; tema wõtku ärawõitmata ülesandeid oma peale. Waadake, niisugune koorem oma peale wõtta, millest walitsus jagu ei saa (K. Konik, tõer.: Meie ei ole veel mitte öelnud!) ...ma arwan, et need otsustawad kergemini, kes asjast hästi eemal on. Et seda silmas peetaks, soovitaksin mina, kui walitsusel mitte nii palju oskamist ei arwata olewat, kas ja kunas, kui palju üle wõtta mõisaid, — et tema teaks õieti otsustada, siis muudame põllutööministeeriumi, paneme sinna need inimesed, kes seda oskawad. Aga kui meie walitsust usaldame ja tema ei oska mitte õigel wiisil talitada ega asja ajada, siis teeme meie ise tema eest. (Wahelhüüepahemalt poolt: Peab paragrahw olema. — Naer.) Ma ei hakka nendest sügawmõttelistest huietest mitte mõtet otsima. Aga kui walitsus tõesti tegelikult wähegi oma ülesande kõrgusel on, siis peab tema kõiki neid eeldusi, mille järele tema võib talitada, ja kõiki neid võimalusi, mida tema võib appi wõtta, arwesse wõtma, et ülesannetest jagu saada, ja siis on iseenesest mõista, et temale ülesandeks peab tehtama see tegelik otsus, kunas ja kuidas ja kui palju mõisaid ja nende majapidamisi oma kätte wõtta.

Kuidas nüüd ka partei seisukohad on ja kuidas nüüd kõiksugused programmi- lised lubadused on, minu arust nõuab aga kaine mõistus ühelt poolt ja kohusetunne teiselt poolt meie rahwa majanduse wastu ja iseäranis meie rahwa toitmise wastu, ühtlasi ka meie riigielu takistamata käigu eest hoolekandmine, kõike seda, et 2. paragrahw mitte sel kujul wastu ei wõe-

taks, nagu komisjon tema ette on pannud. (Wahelhüüepahemalt poolt: Aamen!) Meie wõime siin kõiki neid tagajärgi, mis niisugusel rutulisel otsusel oleksid, ei tea kuidas veel ära seletada ja missugustes heledates wärwides kujutada, see ei aita mitte siis, kui meil eeldus selle küsimuse tõsiduse äratundmiseks puudub, kui meie selles õhkkonnas siin liigume, kus erakonnawahelised wõitlushüüded ja teataw meeolu oma kibedusega mõõduandew on, aga kui meie natukenegi rahwa keskel liigume, siis saame igauks kahtlemata sellest silmapilksest meeolust üle, et meie tunneme, et on Asutawal Kogul nii palju piire, millest ta üle minna ei tohi ja et tal nii palju kohuseid rahwa ees on, et majapidamiste riigi kätte wõtmisega ... (Wahelhüüepahemalt: Rahwa kätte!) ...meie riigi- ja rahwamajapidamisele mitte kahju ei tõuse ja et meie rahwa toitmise asjal mitte hädaohtu ei tuleks.

(Juhatama hakkab esimees A. Rei.)

J. Uluots (maal.): Austatud rahwasaadikud! See paragrahw, mille arutamine praegu käsil on, sisaldab eneses kaht asja: 1) seda momenti, mil ajal wõõrandatawad warandused riigi omaks tunnistatakse ja 2) neid orgaane, kelle kätte riigile ülewõetud waranduste walitsemine antakse. Mis puutub kõigepealt esimesse küsimusse, — tähendab sellesse ajalisesse momendisse, milles waranduste ülewõtmine sünnib — siis, nagu teil teada, on see moment ära tähendatud järgmiste sõnadega: „Wõõrandatawad maa ja inwentaar lähewad üle Eesti wabariigi omanduseks selle seaduse jõusseastumise päewast peale.“ Nõnda siis, seadus awaldatakse „Riigi Teatajas“ ja ühes sellega lähewad wäärtused, maad ja majad, lehmad ja lambad, adrad, äkked, wankrid, — kõik lähewad äkitselt riigi omanduseks. Mina pean tähendama, et sellel omandusõiguse ülewõtmise momendil on ikkagi väga suured tagajärjed: 1) siseriiklikud ja 2) wälisriiklikud, ja et see waranduste ühekorraga ülewõtmine neis suhetes suuri sekeldusi võib tekitada ja peab tekitama. Harilikult, kui kelleltki warandusi wõetakse või teistele antakse, siis tehakse nende wõetawate või antawate waranduslikkude wäärtuste kohta ka kindel nimekiri, kindel inwentaar.

Praegusel korral aga seda inwentaari üleantawate waranduste kohta olemas ei ole. Ma arwan, et need, kes wa-

randuste ülewõtmisega tuttawad, teawad, kui suured protsessid sarnastel juhtumistel tõusewad, sarnaste segaste ülewõtmiste ja üleandmiste asjus tekiwad. Sellepärast kardan ma, et protsessid meie siseriiklikus elus selle paragrahwi elluviimise puhul ka väga suured saawad olema. Muidugi, asja võib nõnda korraldada, protsesse sel teel kõrvaldada, et administratiiv teel kõik need sekeldused äkitselt lõpetatakse, et mingisugune minister, ütleme põllutööminister kirjutab, et protsessi ei tohi olla ja sellega oleks lõpp. Siseriiklikult võib olla, võib administratiiv teel sellekohaseid sekeldusi seega ära hoida. Aga ma küsin, kas sarnane administratiiv otsustamine on õige, kas ta wastab õigusliku riigi algnõuetele? Igatahes mitte! Kuid minu arwates palju suurem on veel välisriiklikus suhtes selle paragrahwi puudus. Meie teame ja oleme ka lugenud, nimelt „Sotsiaaldemokraadis“, et Rotermani leiwaäri ülewõtmisega tekkisid rahwuswahelised sekeldused. Nüüd aga on teatavasti paljud meie maa mõisatest väljamaa kodanikkude omandus. Meie teame, et paljud mõisad meie maal on väljamaa kodanikkudele ka renditud. Nõnda siis, niihästi omanduse küsimused, kui ka rendiküsimused on väljamaa kodanikkude õigustega kõigelahemalt seotud ja põimitud. Selle paragrahwi wastuwõtmisega rikutakse sügawasti välisriikide kodanikkude õigusi ja ei wõi arwata, et välisriigid selles asjas külmaks pealtwaatajaks jääksid.

Teie seisukohast on see ehk kõik väga hea, väga kasulik — „asjaolud nõuawad seda.“ Aga ärge pärast kaebama tulge, et väljamaalased meie riigi tegewusega mitte rahul ei ole, et nad meie riigi sisemisse ellu end segawad. Nõnda siis, see ülewõtmise wiis, mis käesolewa paragrahwi komisjoni redaktsioonis ette nähtud, on minu arwates väga puudulik ja väga saatuslik ja sarnasel kujul teda kuidagi vastu wõtta ei saa. Mis nüüd teise küsimusse puutub, nimelt ülewõetud waranduste walitsemisse, siis teie ju teate, et praegusel korral tahetakse walitsemine anda seniste pidajate, kui wolituseta wõõra waranduse walitsejate ehk „negotiorum gestorite“ kätte. Austatud koosolijad! „Negotiorum gestio“ ehk wõõra waranduse wolituseta walitsemine eeldus on kõigepealt see, et ei ole olemas omanikku, kes ise oma asjade üle walitseks. Olgu

omanik kas surnud wõi kuskil teadmata kadunud, tema warandus on ilma walitsejata. Niisugusel korral aga wõiksid tulla elajad metsas, linnud taewa all, ka ahned ja kuritahtlikud inimesed ning wõiksid häwitada, raisata ja pillata seda ilma peremeheta warandust. Sarnaste juhtumiste ärahoidmiseks on antud isikutele võimalus neid warandusi wabatahtlikult kaitsta ja ilma iseäraliku wolituseta nende walitsejaks hakata. Nõnda siis, „negotiorum gestio“ on tekkinud üldistes huwides üksiku kaitseks ning on täiesti wabatahtlik asutus. Sellest järgneb tema kolmas tundemärk. Kui inimene wabatahtlikult wõõraste asjade ajamise enese peale wõtab, siis on iseenesest arusaadaw, et ta oma tegude eest ka kõigekõrgemal mõõdul omnis culpa eest peab wastutama, kõigi juhuste eest wastutama. Ning wiimati ja neljandaks, kui „negotiorum gestio“ tähendab wolituseta walitsemist wõõraste asjade üle, siis on iseenesest mõistetaw, et seda ka wabatahtlikult võib lõpetada. Waatame nüüd nende üldiste „negotiorum gestio“ põhimõtete seisukohast, kas ta praegusel korral wastuwõetaw on. Teie nägite kõigepealt, et peremees peab puuduma wõi teadmata kadunud olema, ükskõik mis põhjusel. Minu arwates on aga praegusel korral peremees olemas, minu teada on meie walitsus praegu elus, terve ja priske ja ei ole mitte kaduma läinud. Nõnda siis, kui teie selle paragrahwi sarnasel kujul vastu wõtate, nagu teil praegu ette pandud on, annate teie mingi väga iseäraliku hindamise meie praegusele walitsusele.

Siis edasi, teie teate nüüd, et „negotiorum gestio“ on wabatahtlik nii oma alguse ja lõpu poolest. See asjaolu paneb aga küsima, kas ollakse praegusel korral õigustatud „negotiorum gestio“ mõistet tarwitama. Minu arwates mitte, sest sel korral, kui mitte wabatahtliku wõõraste asjade ajamisega tegemist ei ole, waid sunnitud asjaajamisega, ei ole ka „negotiorum gestio“ kui sarnast enam olemas. Niisugune on juriidiline seisukoht. Ennem wõiks paista, et praegusel korral teatawad wolitused tahetakse anda. „Negotiorum gestio“ on igatahes juriidiliselt väljakujunenud instituut. Praegusel korral ei ole see wastuwõetaw ja ei saa teda kuidagi vastu wõtta. Teine lugu oleks, kui oleksid olemas teatawad dokumendid, mis tõendawad, et praegused maapidajad „negotiorum gestoriteks“ tahaksid

hakata, siis ma mitte ühtegi sõna ei räägiks. Kuid teil sarnast nõusolemist nende poolt ei ole, ja mul on õigus sellepärast öelda, et „negotiorum gestio“ kohta käiwad Baltimaa seadused praegusel korral tarwitamisel ei wõi olla. (Wahelhüüe: Asutaw Kogu wõib wabariigi kodanikkudele ette kirjutada!) Kui teie ettekirjutamise peale välja lähete, ärge siis enam negotiorum gestoritest rääkige. Siis wõib olla orje, aga mitte wabariigi kodanikka.

Nii siis, juriidilisest seisukohast waadates, ei saa mina selle seaduse paragrahwi poolt hääletada. Ma olen sunnitud wastu hääletama, kui ma mitte rumalusi teha ei taha. Siin on räägitud selle paragrahwi kohta weel majanduslikust, poliitilisest ja kõlblikust seisukohast. Ma tahaksin wiimaste seisukohtade juures ka weel weidike peatada.

Kui riik tõesti ühe rahwaklassi on kardetawaks pidanud, siis ei peaks minu arwates temale niisugust seisukohta antama, kus ta oma kardetawust wõiks awaldada. Kui meie mõisapidajad on riigile kõigesuuremal määral kardetawad, siis oldagu nende wastu ka täiesti järjekindel, konsekwent. Kui nad aga mitte kardetawad ei ole, siis lubage küsida, mispärast teie nende käest maad ja warandused wõtate, aga neid siiski riigiwaranduste walitsejateks jätate. Minu arwates peaks ikkagi majanduslikust seisukohast välja minema, ja siis awanewad hoopis teised väljawaated, ja neid oleksite pidanud teie wastu wõtma. Siis edasi, tähtis on ka hingeeluline ja kõlblik seisukoht. Kui inimese käest kõik ta warandus wõetakse, siis peame rehkendama selle hingeelulise seisukohaga, millesse see inimene satub; kange iseloomuga inimene ei tee wõib olla sellest wõtmisest palju välja. Aga ma kujutan ette harilikku inimest, kellel igatahes waranduse ärawõtmise puhul ikka ja alati väga rõhutatud meeolu on. Kui aga nüüd weel juurde lisada, et temale kohustused, ja väga rasked, peale pannakse selle poolt, kes tema waranduse ära wõtnud, siis oleks minu arwates psühholoogiline seisukoht minule arusaamatu ja igatahes mitte niisugune, mis kohusetäitmist wõimaldaks. Peab nõudma ja eeldama, et need inimesed siis kangelased oleksid, kui nad oma kohusetäitmisega walmis saaksid. Nõnda siis, kui teie arwate, et mõisapidajad on kangelased, siis olge head ja

hääletage selle paragrahwi poolt, aga küsitaw on, kas riik siis kahju ei kannata.

Weel lõpuks tahtsin tähendada, et teie muidugi selle paragrahwi wastu wõtta, talle seadusliku jõu anda wõite, aga mina küsin küll ja tahaksin ka teada, kas wõtate oma peale ka kõige selle wastutuse, mis sellele paragrahwile järgneb. Kui tulewad välisriiklikud komplikatsioonid, kui tulewad siseriiklikult majanduslikud sekeldused, kui tekiwad suured kuritarvitamised mõisate majapidamises, kes siis selle eest wastutab? Minu arwates, mitte need, kes siis mõisaid peawad, mitte see, kelle omandus mõisad on, waid need, kes selle seaduse wastu wõtawad. Teie siis kannate otsekohest wastutust ja „omnis culpa“ lasub minu arwates teie peal. Ja mina ütlen rohkem, kui teie selle paragrahwi wastu wõtate, siis teie ei wastuta mitte üksi poliitiliselt, waid teie peaksite koguni majanduslikult wastutama, kui teil ka oleks millega wastutada. Neid raskusi ja neid kulusid, mis riigil tulewad kanda mõisate pidamisega, — sest meil on tegemist kuludega, waewalt küll kasudega — neid kulusid peawad kandma teatawad rahwakihid, peaasjalikult meie talupojad. Kui teie aga wõtate selle seaduse wastu ja ühes sellega väga halwa seaduse ja tuleb talupoegadel ja maksumaksjate kihtidel selle tõttu rohkem maksusid maksta, siis minu arwates on neil täiesti õigus riigi nimel teid waranduslikult wastutusele wõtma. Minu arwates on see seisukoht selge, teistmoodi ei wõi seda öelda. Kui teie selle seaduse kõigi kiuste niisugusena wastu wõtate, nagu ta on, siis peab teil sellekohane wastutus peal lasuma. Teisiti see olla ei wõi.

P. Johanson (töer.): Raske on kuulda, kuidas tõsise asja juures katsutakse asja juurest eemale puigelda kõiksuguste sofismide ja targutustega. (Wahelhüüe: Missugune on sofism? Õelge ometi üksainus. — Paremalt poolt: Tõnisson'i kõne!) Lubage mulle seletada, kui sofismidest on kõne, (Wahelhüüe paremalt poolt: Tema ei tea seda!) aga wast see on see, teie seda ise ei taha teada, kui teie teist mõtlete ja teist räägite, kui teie kõiksuguste kunstlikkude wõtetega negotiorum gestores kirjeldate. (Wahelhüüe paremalt poolt: Juriidilised wõtted, aga mitte kunstlikud!) Need on sofistlikud

wõtted, wõib olla, et need, mis eelkõneleja tarwitas, niisugused ei ole, aga minule paistawad nad, sellepärast et tahetakse seda mõtet lihtsatele inimestele seaduses wõõras keeles öelduna veel raskemaks teha, ja kõnedes seda sarnasena kujutada, et nad ka midagi sellest aru ei saa. Selle asemel peaks aga iga jurist seaduse punkti seletama ja katsuma lihtsamaks teha, aga mitte meelega keeruliseks. (K. P ä t s, maal.: Kas teie erakonnas on juriste, las seletawad pärast ära!) Ja väga imelik on kuulda, kui kujutatakse ette, nagu tegelik põllumees kahetseks loomakesi, ja „need loomad lähewad külmale talwele wastu, kes neile toitu ette kannab“, just nagu oleksid mõisnikud oma sülega seda kunagi wiinud. Teie waadake ja ärge unustage Paide mehi, ja mina olen igatahes majapidaja, ja teie majapidajad ei ole. (K ä t e p l a g i n.) Ja see on väga inetu, kui inimene siia tuleb wanaisena rääkima, mis Paide pool wanadnaised on kõnelenud.

Juhataja **A. Rei**: Rhs. Johanson, ma palun mitte rahwaesitajate kohta hawawaid ütelsi tarwitada.

P. Johanson (töer.): Ma ei ole mitte rahwaesitajate kohta tarwitanud, waid ütlesin nende kohta, kes Paidest räägiwad. Ja see on hea küll, et igaüks ise oma kohta mõistab õiget termini öelduks pidada. (N a e r.) On juba eelmisel korral kuulnud, kui siin tuli keegi kristliku erakonna mees, kus räägiti niisuguseid pikki sentimentaalseid lugusid loomadest, kuidas need loomad peawad külmetama ja kannatama, kuidas inimesed peawad lahkuma nendest wesiste silmadega ja rentnikud peawad andma oma loomad teistele inimestele üle. Aga miks ei tulnud need inimesed rääkima nendest, kes on pidanud lahkuma oma sugulastest, oma loomadest, Wenemaale minema, nendest kümnetest tuhandetest, aga ühtki sõna mina pole kuulnud, et oleks sellest kõneldud. Ei räägitud ka sugugi sellest, et need inimesed on läinud Wenemaale Sarmaatia lagendikkudele, mis siin oleks tulnud kõnelda, aga siin räägitakse... (W a h e l h ü ü e: Kas see on rahwamajanduslik sõna? — N a e r.) Kas rahwamajanduses on kuskil öeldud, et loomad lähewad külmale wastu, et neid keegi ei toida. Just nagu ma teile ütlesin kord, et mõisad on maha jäetud, et nad on walitsejate käes, ja need walit-

sejad ei wastuta millegi eest, ja nüüd, kui negotiorum gestio wälja antakse, ei sunnita neid rohkem jätkama seda laastamist, mis wõib olla mõisates sünnib. Kui teie 7. punkti ette panete, et põllutööministeeriumi ettepanekul otsustab Eesti Wabariigi Walitsus iga maatüki kohta selle ülewõtmist, siis sellega ei kaota teie mitte sugugi inwentaari laastamist ära, waid loote seda raiskamist. Kui teie nõuate kangelasetegu, et maapidajad peaksid kangelased olema, aga missugust kohustust teie siis nendelt nõuate, kui teie neid pikkamisi ära wõtate. Juba nüüd on ühe mõisa omanik teisele teada andnud, et kui Asutaw Kogu kaua wiitab selle seadusega, et meie saame 50 puuda rukist ja wõib olla ka otre ära peita. Ma tean kindlasti, et niisugused asjad sünniwad ja seda rohkem ta veel kõrwale toimetab, ja teie just nagu tahaksite sellega ära hoida, kuna need, kelle käes praegu suured warandused seisawad, neid pikkamisi laiali kannawad. Mina olen isegi näinud, et on suured mõisad, kus läinud aastal olid ilusad loomad, nüüd on aga mõisnik ära põgenenud; muidugi ei ole mõisnik raha andnud, et majapidamist paremini sisse seada. Walitseja wõtab neist mõisatest, mis wõtta on, ja kurnab need loomad koguni ära, et nad enam kunagi looma nägu ega looma ilmet ei omanda. Ministeerium pole jõudnud veel üle wõtta ja wõtab pikkamööda üle. See on aparaat, millest teie räägite, et peab suur aparaat olema. Kõik see tegewus on süüdi, mis teie siin teete; maaseadust nii kaua ja pikalt siin arutate ja wastu wõtate. On loomulik, et seda aparaati ei wõi enne käima panna, kui weel ei ole teada, kas maaseadus ühe wõi kahe kuuga wastu wõetakse. Ja kui meie nüüd selle suure aparaadi põllutööministeeriumi juures looksime, nii suure kui ma olen näinud eelarwes, see on riigile suureks koormaks. Ja tühjalt lasta seda suurt masinat töötada, kuna tal tööd ei ole, mõisaid korruga üle wõtta kunni ei ole maaseadus wastu wõetud. (W a h e l h ü ü e p a r e m a l t p o o l t: Mis see aparaat maksab?) See aparaat ei maksagi nii palju, mitte sugugi rohkem, kui see suur suude aparaat, mis Asutawas Kogus töötab. (K ä t e p l a g i n p a h e m a l p o o l j a k e s k e l.) Ja üks asi on kindel, juba on põllutööministeeriumi poolt palju parem kontroll loodud, see on kontroll asjatundjate poolt; ja nad waatawad kõigeparemini, kuidas loomad

talwele wastu lähewad. Sellepärast ei maksa ilmaaegu siin sõnu ja kahetsusi ette kanda.

Siin kanti wäide ette, et neis ülewõetud mõisates on majapidamine lonkamas. Teie teate wäga hästi, kui teie tõsiselt asja peale waatate, et üle on wõetud kõigewiletsamad mõisad, ja imet ei saa põllutööministeerium seal ju teha. Need on tõesti wiletsad mõisad, mis mitu aastat söödis olnud, ja siis peab seal järsku ime toime panema, näiteks Türi-Alliku ja Tori mõisad. (Wahelhüüe paremalt poolt: Aga Olustwere, Koluwere, Wigala?) Selle kohta ei tea ma öelda. Kui tulete teie siia üles, eks siis räägite Olustwerest. Kui teie aga tulete süüdistusega, et põllutööministeerium midagi korda ei saa saata, siis on neist näidetest juba küllalt. Härra Tõnisson'i ettepanekust, et üle peab wõtma tasa ja targu, ei leia mina mingisugust kasu, waid kahju riigile. (Wahelhüüe pahemalt poolt: Brawoo!) Ja enneaegu niisugust suurt jõudu luua ja aparaati käima panna, see oleks tühjalt masina käimapanemine. Maaseadus peab enne walmis saama, et oleks kindlad juhtnõõrid ja et teataks, kuidas ta mõisad üle wõtab ja selles seaduses... (Wahelhüüe paremalt poolt: Seal ei ole juhtnõõre!) Kui ei ole, tooge siis mõned juhtnõõrid. Paremaid ei oska ette panna, paremaid ei oska ka keegi teine sinna sisse panna. Kommisjon on need juhtnõõrid loonud ja nende järele peab senni käima, kunni paremaid pole suudetud luua.

Siin on niisugused arwustused ja parandused ette toodud, mis minu arwates ei muuda asja, waid halwendawad. (J. Tõnisson, rhw.: Kuidas halwendawad!) Siin rääkis eelkõneleja Uluots, kuidas inwentaari üle wõtta. Mõisate inwentuur on tehtud... (J. Tõnisson, rhw.: Inwentaarikka!) Mina igatahes tunnen paremini mõisate inwentaari tegemist. Et inwentuur on mõisates tegemata ja sellepärast ei wastuta keegi, kui inwentaar kaduma läheb. Kuid ma ütlen, et inwentuur on mõisates tehtud. Kontrollkommisjonidel oli esimene ülesanne mõisate inwentaari teha. (Wahelhüüe paremalt poolt: Kuidas see wiiskümmend puuda otre ja kaeru sinna siis mahub!) Mina ei tea ka paremini, kui teie. Seda sünnib ka suurema walwe juures. Nii et negotiorum gestores ei ole loodud

mõisates ei tea kui kauaks. Kui mõisad selle seadusega riigi omanduseks wõetud, peab põllutööministeerium juba oma aparaadi täielikult käima panema, ja negotiorum gestor oma töö lõpetama. Ma ei ütle, et seda paragrahwi wõiks ei tea kui ideaalseks nimetada, kuid need parandused, mis siin erakondade poolt ette on toodud, ei too ka midagi paremat ega uut juurde. Nii et peab selle paragrahwi juurde jääma ja nii ruttu, kui wõimalik mõisad riigi omanduseks kuulutama, aga pikkamisi ülewõtmisest ei saa juttugi olla, sest siis tekiwad selle tagajärjel mõisate asemel mõisnikkudele linnadesse majad, need mõisad kurnatakse täiesti wälja ja siis ei ole wiimati midagi üle wõtta, negotiorum gestoritele midagi anda ega wõtta. (Kiidua waldused keskel.)

A. Anderkopp (töer.): Ma tahtsin mõne sõnaga negotiorum gestorite küsimust selgitada. Isand Uluots tähendab, et negotiorum gestio siin iseenesest riiklikult täitsa nonsens on ja ei midagi muud. Minu arusaamise järele on ta ikkagi juriidiline instituut. Kuid ei pea ära unustama, et riigil teatud juhtumistel õigus on kodanikkudele awalikka kohustusi peale panna, mida senni ainult erainstituudina tuntud. Siin wõetakse erainstituudilt tema mõisted, tema sisu, ning kantakse awaliku instituudi peale üle, kusjuures awalik instituut arusaadawalt sisuliselt enam erainstituudiks pole. (K. Päts, maal.: Kas seda siis seadusandlikul teel wõimalik on?) Lubage härra Päts, läinud aastal oli see ajutise walitsuse teadaanne Teie allkirjaga maakonna omawalitsuse asutustele, et nad on muudetud sõjalisteks asutusteks, kuna nad oma kohustusi ainult sedawõrd edasi täidawad, kui palju seda hädalised eluwajadused nõuawad. Siin pandi asutustele kohustused peale, mida seaduses ette nähtud pole. (Wahelhüüe: See on hoopis teine asi!) Omawalitsuse ülesanded on kindlana seaduses ette nähtud kogu nende kohustuste ja õigustega, kuna ajutise walitsuse poolt sootu teise riikliku asutuse ülesanded omawalitsuse peale pandi. Ja sellega ei kadunud ei omawalitsuse ega sõjalise asutuse raison d'être. (Wahelhüüe: Kõrgem wõim andis selle wälja!) Ka siin teeb seda kõrgem wõim. Ma näitan teile kohe, isand Päts, negotiorum gestio maksmapaneku seadusandliku wõimaluse. Asi on nimelt järgmine — mul ei

ole kahjuks praegu Balti eraseadust käes — aga kui mitte ei eksi, siis on wist meie Baltimaa eraseaduse § 4423 ja paari järgmiste juures Wene senat kindlasti selge sõnaga ära tähendanud, et neid kohustusi wõib maksma panna ka seal, kus need seaduses ette nähtud ei ole, ja nimelt seadusandlikul teel, ja ma arwan, et Asutaw Kogu seda kui seaduseandja wõib. (W a h e l h ü ü e: E k s i t e k a!) Kui ma eksiksin, mida kodus wõite järgi waadata, kuid ka sel juhtumisel, kui seal sarnast seletust ei oleks, wõib Asutaw Kogu kodanikkudele ometi awalikuna kohustusi peale panna, mis senni erainstituudina tuntud, ja minu arwates ei saa siin kedagi wägiwallas süüdistada. Mina arwan aga, et iseenesest asja seletust ei saa sarnasena wõtta, nagu isand Uluots seda tegi, sest mõisnikka ei tehta mitte negotiorum gestoriteks, selle mõiste erainstituudi mõttes, waid awaliku õiguse alusel; mõisaomanikud wastutawad ainult, kui negotiorum gestorid, ja see on iseenesest ikka teine asi. Wõrreldes härra Uluots'a seletust, (J. Uluots, maal.: M a t ä n a n!) wõiksin öelda, et härra Uluots'a seletus on niisama kange kui hundi selgroog, ja ei saa ometi järeldust teha, et härra Uluots'a seletus hundi selgroog tõepoolest on. (W a h e l h ü ü e: S o f i s m!) Nagu näete, ei ole eelnõu iseenesest sofism mitte, (W a h e l h ü ü e: M e i l o n w ä g a i l u s n ä h t u s!) mida ma näidata tahtsingi.

J. Meyer (sks.): Lubage, et ma kõnelen Saksa keeles, sest teie teate, et ma mitte ei wõi nii selgesti Eesti keelt rääkida.

Die Deutsche Partei schliess sich dem von der Volkspartei eingebrachten Antrag an, fügt jedoch demselben eine Angabe über den Termin der Enteignung an, so dass derselbe folgenden Wortlaut hat:

„das zu enteignende Land und das Inventar werden Eigentum des Staates in jedem einzelnen Falle erst am Schluss des ökonomischen Jahres, — d. h. zu St. Georgi nach erfolgter Resolution über die Enteignung.“

Hochgeehrte Damen und Herren! Wenn wir jetzt ein Amendement zum § 2 der Agrarvorlage befürworten, so gewinnt es den Anschein, als wenn wir principiell mit dem Gesetz einverstanden wären, als ob wir die Lage, wie sie durch den verhängnisvollen Beschluss der letz-

ten Sitzung geschaffen worden, anerkennen wollen. Das jedoch tun wir nicht und werden es auch niemals tun können, wir sind nicht im Stande, jemals dieses Gesetz zu billigen! Wenn wir ein Amendement einbringen, so geschieht das nur, um das Unheil, das dem ganzen Lande und einer Zahl seiner Bewohner im Speciellen infolge des Gesetzes droht, nach Kräften zu mildern. Ich muss Sie daran erinnern, dass am 17. Dezember 1918 von der Regierung im Gesetz erlassen wurden, welches jedem Besitzer eines Gutes mit Zwangsverwaltung drohte, wenn in wirtschaftlicher Hinsicht eine Vernachlässigung zum Vorschein käme. Vergewissern Sie sich die Lage, in welcher wir alle nur damals befanden. Der Krieg verwüstete das Land, die Besitzer mussten fliehen, — ausserdem drohte den Gütern noch die Zwangsverwaltung. In dieser äusserst ungünstigen Lage machten nun die Besitzer, soweit sie dazu im Stande waren, die äussersten Anstrengungen, um dieser Gefahr zu entgehen; es wurde der Credit am höchstem Masse in Anspruch genommen, nur die Güter in ökonomischer Hinsicht in einen guten Zustand zu bringen, das Inventar zu ergänzen, die Saaten zu beschaffen. Hier ist im Saale die Frage gestellt worden, wo die Besitzer denn eigentlich geblieben seien. Es ist mir eine derartige Äusserung unverständlich gewesen; bei den zum Anfang des Jahres obwaltenden Umständen konnte von ihrer Anwesenheit wohl kaum die Rede sein! Sie haben für hohes Gehalt die Güter verwalten lassen; es ist also durch ausserordentliche Anstrengung von Kapital und Arbeit ein für das Land wertvoller Zustand der Güter erreicht worden. Durch das Gesetz, welches Sie jetzt annehmen wollen, werden die Besitzer vollständig die Früchte dieser von ihnen gebrachten Opfer beraubt. Das Gesetz vom 17. Dezember praejudicirte doch wohl eine Garantie für diejenigen, welche sich nach ihm richteten, dass ihnen die Früchte ihrer Anstrengungen zufallen müssen. Davon ist jedoch keine Rede. Die Ernte soll ihnen nicht gegönnt werden. Ich kann mir wohl die weitere Schlussfolgerung ersparen, welche Deutung ein solches Verfahren uns aufnötigt, welche Empfindungen wir dabei haben müssen! Was nun weiter die wirtschaftliche Lage anbelangt, so darf ich, ohne Fachmann zu sein, doch auf die ausserordentlich das Wirtschafts-

leben erschütternde Folge hinweisen, welche eine plötzliche Enteignung mit sich führen muss. In Jahrhunderte langer Gewöhnung hat sich das Wirtschaftsleben dem Jahresturmes angepasst; jetzt wird dem gleichmässig sich bewegenden Rade plötzlich Einhalt geboten, gleichgültig, in welcher Phase der Bewegung dasselbe sich gerade befindet, und es soll plötzlich in ganz andere Bahnen gelenkt werden. Ohne die schwersten Erschütterungen können wir uns von dem Wirtschaftsjahr, an welches sich das Volk gewöhnt hat, dessen Einhaltung uns in Fleisch und Blut übergegangen ist, losagen; nach ihm richten sich allerhand passen sich ihm an und dergleichen mehr. Die Übernahme der Verwaltung muss unter diesen Umständen mit noch grösseren Ausgaben für die Staat verbunden sein.

Was nun die Aufgabe anbelangt, welche den negotiorum gestores zugemutet wird, so ist dieselbe von Seiten der Juristen, mehrfach behandelt worden. Ich muss mich dessen enthalten, ihre Definitionen und Deductionen zu beurteilen; ich will nur characterisieren, wie sich die Aufgabe dieser Leute dem nicht juridisch, sondern einfach menschlich urteilenden Verstande vorstellt. Was ist ein negotiorum gestor? Es ist ein Verwalter, der im Interesse des Besitzers handeln soll. Wir dürfen nicht vergessen, dass jede menschliche Tätigkeit nur dann wirklich lebenskräftig sich äussern kann, wenn sie einen sittlichen Inhalt, eine sittliche Grundlage hat. Wir alle verurteilen jede körperliche Sklaverei, — hier wird den negotiorum gestores in sittlicher Hinsicht die schlimmste Sklaverei anferlegt, eine ganz unmögliche Aufgabe zugemutet!

Es wird natürlich gegen unseren Antrag der Vorwurf erhoben werden, dass er nur eingebracht sei, uns den Besitzern die Möglichkeit zu geben, möglichst viel vom Inwentur der Enteignung zu entziehen; dass diese Absicht fast unverhüllt zu Tage trete. Meine Herren, Sie übersehen jedoch hierbei, dass überall, in allen Gemeinden, Controll-kommisionen bestehen, deren Eifer und Strenge allorts nur zu bekannt sind. Durch eigene Beobachtungen, und durch unvermeidliche Denunciationen kann jeder Missbrauch, jeder Schritt der Besitzer in dieser Richtung durch Übermacht unmöglich gemacht werden, so dass eine jede solche Gefahr ausgeschlossen ist!

Die Deutsche Partei hält es für unerlässlich notwendig, dass für die Enteignungs-Operationen ein Termin festgesetzt werde, welcher unserem Wirtschaftsleben entspricht.

J. Uluots (maal.): Ma pean tegema kõigepealt paar väikest märkust rhs. Anderkopp'i seletuse kohta.

Rhs. Anderkopp tahtis seletada, et kui seaduses on öeldud, et keegi peab toimetama kui negotiorum gestor, siis tema negotiorum gestor ei ole. Ma pean ütleva, et sarnane seletus on arusaamatus. Kui öeldakse, et keegi peab maja kui majaomanik, siis on ta ka majaomanik, kui kellelegi öeldakse, et keegi on ühe inimesega ühenduses kui lapse isa, siis minu arwates ta ongi lapse isa, ja kui öeldakse, et keegi ajab asju kui negotiorum gestor, siis on ta negotiorum gestor. Ühe sõnaga: juriidilisi mõisteid peab ikka teatava ettevaatusega tarvitama, ja minu arwates ei ole härra Anderkopp'il mitte seda ettevaatust, kui ta siin huntidest ja teistest metsloomadest räägib. Keskajal toodi ses suhtes rotte ja teisi loomi kohtu ette, kui õiguse subjekte. Kui öeldakse, et mõisapidajad peavad maad pidama ja wastutawad, kui negotiorum gestores, siis on nemad just sarnases seisukorras, kui negotiorum gestores; teisiti ei saa öelda. Nii siis, härra Anderkopp, ma arwan, teie seisukoht on palju selgem, kui ta enne oli.

Nüüd edasi. Minu arwates, kui riik tahab oma kätte wõtta suuri warandusi, siis peavad temal ka suured organid olema, ilma nendeta ei kujuta mina riiklikku majapidamist omale ette. Siin on öeldud lihtsate sõnadega, et peale negotiorum gestorese astub töösse weel põllutöoministeerium. Ma olen tähelepanu selle peale juhtinud, et väga paljud ministeeriumid töötawad meil, ilma et kellelgi teada oleks, missugused osakonnad ja missugused organid ühes wõi teises ministeeriumis wõi ametkonnas olemas on. Üheks niisuguseks ministeeriumiks on ka põllutöoministeerium. Missuguse osakonna kätte antakse mõisate majapidamise asjaajamine? Minu arwates, kui seda tahetakse teada saada, siis peaks kõigeesiti seadus wälja antama, mille põhjal niisugused organid luuakse. See on igatahes suur ülesanne. Kui tahetakse sellele seadusele seaduse kuju anda, aga mitte ainult deklaratsiooni ega põhimõtete kuju, siis peab kindlamini ära tähen-

dama, mis moodi riigiorganid, kelle kätte maade ülewõtmine, jagamine ja wäljaandmine läheb, kujunewad. Õelda, et seda teeb põllutööministeerium, seda on wähe. Põllutööministeeriumist teame meie, et teda wõib wõrrelda Ameerikaga enne selle ülesleidmist.

H. Kuusner (rhw.): Saksa erakonna esitaja dr. Meyer'i lisaettepaneku poolt ei saa meie mitte hääletada. Meie oleme arwanisel, et põllutööministeerium, meie sisseantud paranduse järgi kõiki õiglasi nõudmisi ja asjaolusid igitahes silmas peab. Meie ei usu mitte, et meie põllutööministeerium selle peale wälja läheb, et mõisaomanikkude käest, kui nemad sealjuures iseäralikka kapitalaale on kulutanud, saaki ära wõtta ja wõimalikult weel kiires tempos. Ma arwan, et need kahtlustused ülearused on. Rahwaerakonna ettepanek on, et mõisad järkjärgult tarwidust mööda wõõrandatakse, ja meie näeme, et põllutööministeerium paljudes asjades püüab õiglaselt talitada. Nii nagu ma lugesin, on hiljuti kaks mõisat nende endistele omanikkudele tagasi antud. Kõik kartused on siin üleliigsed, kui põllutööministeerium otsustarbekohasuse seisukohalt wälja läheb, ja ma arwan, ta läheb sealt wälja. See lisandus on ülearune ja meie jääme selle hääletamisel erapooletuks.

A. Anderkopp (töer.): Juhin tähelepanu mõne sõnaga isand Uluots'a sõnade peale. Mina arwan, isand Uluots, et ka teile, küsimus pärast wastastikust selgitamist palju selgemaks saab. Teie jätsite oma wastuseletuses negotiorum gestio kohustuste makspaneku awaliku õiguse alusel seadusandliku wõimu kaudu puudutamata; kokku wõttes leidsite aga maaseaduse elus sellepärast läbiwiimatu olewat, et mõisate ülewõtmisel on pidamisel seesugused raskused ees on; teie kardate, et põllutööministeerium selle ülesandega toime ei saa. Mina usun aga wastupidist ning siin saame üksteisest aru. Mul on usk ja teil on usk, nii on meil kaks usku. Usku aga mõistusega kõigitada on raske. Siin ei maksa ka waielda. Negotiorum gestio juriidiline alus awaliku õiguse põhjal on siin ümberlükkamatu. Näidake mulle ära, et riigil sarnaste kohustuste pealepanek wõimatu on, siis eitan ka negotiorum gestio instituuti; senni kui teie seda näidanud ei ole, senni on meie riigil wõimalus neid kohustusi üksi-

kute isikute peale panna wabatahtliku instituudi näol awaliku õiguse alusel.

Juhataja A. Rei: Sõna on asjalikuks märkuseks akl. Uluots'al.

J. Uluots (maal.): Iseenesest mõista, riik wõib ju ühte instituuti sisse seada ja wõib wahekordi luua, aga asjalugu on niisugune, et kui teie wõtate selle seaduse wastu, nii nagu ta siin on, siis ei lähe see praeguse riigikodaniku õigusliku seisukorraga kokku. Selle läbi luuakse see seisukord, nagu see tuttaw on ajaloos mõiste all servus publicus — awalik ori, kellele pandi teatawad kohustused peale. Juriidiliselt on see täiesti wõimalik, ja kui teie arwate, et meie riiklik õiguskord seda ka praegu lubab, siis olge head.

Juhataja A. Rei: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja J. Zimmerman: Selle § 1 wastu tuuakse ette, et kui mõisad wõõrandatakse, siis meil karta on põllusaaduste produtseerimise langemist. Nimelt öeldakse, et suurpõllupidajad siamaale linnu ja alewikka on toinud, kui mõisad aga talupoegade kätte üle wõtta kohe, siis süüa maarahwas toidu ära. Taluinimesed ja loomad süüa rohkem ära ja sellepärast jääda linnad nälga. (J. Tõnisson, rhw.: Tarwis on arusaada. Ma palun sõna!) Ma kirjutasin seda üles, ja teie wõite seda stenoogrammidest lugeda. Seda, et meie vähem saaki saaksime selle läbi, kui mõisad taludesse jagame, seda karta ei ole, ja kui seda tahetakse siin selgitama hakata, siis wõiks see pikale minna, kuid ma wõin siiski mõned arwud ette tuua, mis näitawad, et wäikepõllupidajad maast palju rohkem saawutawad kui suurpõllumehed, ja et see maa siis rohkem inimesi ära toidab, kui ta enne toitis. Et mõisnikkude maade ülewõtmine ühes inwentaariga mõisapidajate tuju ei tõsta, ja seda meie ka usume, kuid usume ka seda, et nende tuju ka siis ei tõuse, kui meie mõisaid mitte kohe ära ei wõtaks, waid pikamisi ära wõtame.

Mis puutub wäliswaluutasse, siis selle juures tahaksin tähendada ühe aine peale, mida meie suurpõllumehed mitte ei kultiveeri, mida aga peaasjalikult wäikepõllumeestelt saadakse, see on lina. Linakultuur wõib mõisate jagamisega meil veel tõusta ja sellega ühes ka wäliswaluuta. (Wahelhüüe: Täna wu aastale tehtud!)

Seda ei arwanud komisjon, et mõisad wolituse ta wõõra waranduse walitsejate hoole alla antakse kauaks ajaks. Komisjon arwas, et ministeerium, kelle kätte mõisate walitsused läheksid, wõtavad õige ruttu oma walitsemise alla ja praegune omanik wabastataks wõimalikult ruttu. Pikemaks ajaks nemad igitahes selle koorma alla ei jääks. Sellepärast ei oleks ka wist mitte nii wäga neid tarwis kahetseda.

Need mõisad, mis tänini põllutööministeeriumi walitsuse alla wõetud, on kõigewiletsamad mõisate seast. Tulewikus tulewad aga põllutööministeeriumi walitsemise alla kõik mõisad ja sellepärast ei ole see töö tulewikus mitte raskem kui praegu. Peale selle ei ole põllutööministeerium mitte mõisate tarwis, waid ta peaks need wõimalikult ruttu andma rahwa kätte. Ainult need mõisad, mis sõduritele tuleksid wälja jagada, tuleksid esialgul ministeeriumi käes pidada.

Juhataja A. Rei: Sõna on rahwaesitaja Tõnisson'il asjalikuks märkuseks.

J. Tõnisson (rhw.): Aruandja on minu sõnadest sootu ekslikult aru saanud. (Wahelhüüe: Kõik said nõnda aru!) Senni on suurmaapidajad, peaasjalikult kõrswilja kaswatajad, kõigerohkem wilja andnud meie linnadele ja alewitele ja maatameeste toitmiseks, sellepärast, et talu oma wilja teisiti tarwitab, looma toitmiseks. Aga aruandja seletab nõnda, nagu oleksin mina öelnud, et inimesed ja loomad taludes sööwad wilja ära. Ma ei ole mitte seesugust ütelist tarwitanud, ja sellepärast on see järeldus ekslik.

Juhataja A. Rei: Praegu käesolewa paragrahwi kohta on sisse antud kolm ettepanekut: üks rhs. Kalbus'e poolt tööerakonna rühma nimel; järgmine parandus § 2. juurde: sõnade „kui“ ja „negotiorum gestores“ wahel panna „ilma wolituse ta wõõraste asjade ajajad“.

Sõnade „negotiorum gestores“ järele panna: Balti eraseadus §§ 4423 kunni 4463 ning peale selle sõnad „negotiorum gestores“ Balti eraseaduse §§ 4423 kunni 4463 klambritesse panna.

Peale selle on rahwaerakonna rühma poolt tehtud ettepanek, mis järgmiselt käib: „Põllutööministeeriumi ettepanekul

otsustab Eesti Wabariigi Walitsus iga üksiku mõisa ehk maa ja selle inwentaari wõõrandamise eraldi. Walitsuse otsused saadetakse põllutööministeeriumi poolt koha peal ülewõtmise läbi täide.“

Kolmandaks on Saksa rühma esitaja ettepanek, mis ümberpanekus järgmiselt käib: „Wõõrandataw maa ja inwentaar läheb riigi omanduseks igal üksikul juhtumisel ainult majandusaasta lõpul, s. o. lähemal jüripäewal peale wõõrandamise kohta käiwa otsuse tegemise.“

Nii on üks ettepanek tööerakonna rühma poolt redaktsiooniline ja see tuleb hiljem hääletamisele, kuna Saksa erakonna poolt sisseantud ettepanek ja rahwaerakonna ettepanek sisuliselt kaugelema seisawad, sellepärast tulewad nad esimesena hääletamisele. Esiteks tuleb rahwaerakonna ettepanek ja siis Saksa rühma ettepanek. Ma panen esimese ettepaneku hääletamisele. Rhs. Tõnisson'il on sõna hääletamise korra kohta.

J. Tõnisson (rhw.): Minewal korral, kui nimelist hääletamist soowitati, kuuldus hääli, et tahetakse asja weni-tada, ja ma panen ette, et see põhipanew määrus, mis nüüd selles ettepanend paragrahwis olemas on, otsustataks nimelt nimelise hääletamise teel. See ei wiida kuigi palju aega, läheb wahest 15 minutiga läbi.

Juhataja A. Rei: Rhs. Tõnisson on ettepaneku teinud nimelise hääletamise teel ära otsustada. Ma panen rhs. Tõnisson'i ettepaneku hääletamisele. (Wahelhüüded: Kas kõik ettepanekud wõi?)

J. Tõnisson (rhw.): Rahwaerakonna ja komisjoni ettepanekud.

Juhataja A. Rei: Rahwaerakonna ja komisjoni ettepanekud nimelt. (Hääletatakse.) Koosolijate arw on 98. Nimelise hääletamise poolt on 14 rahwaesitajat, seega ei ole nõutaw osa nõusolemist andnud; sellega on nimeline hääletamine tagasi lükatud.

Ma panen hääletamisele esimesena rahwaerakonna ettepaneku. Rahwaerakonna ettepanek käib järgmiselt: „Põllutööministeeriumi ettepanekul otsustab Eesti Wabariigi Walitsus iga üksiku mõisa ehk maa ja selle inwentaari wõõrandamise eraldi. Walitsuse otsused saadetakse põllutööministeeriumi poolt koha

peal ülewõtmise läbi täide.“ (Hääletatakse.) Ettepanek on 50 häälega 14 wastu tagasi lükatud.

Sellele järgneb Saksa erakonna ettepanek, mis käib järgmiselt: „Wõõrandataw maa ja inwentaar läheb riigi omanduseks igal üksikul juhtumisel ainult majandusaasta lõpul, see on lähemal jüripäewal pärast wõõrandamise kohta käiwa otsuse tegemist.“ (Hääletatakse.) Suure hääleenamusega ja mitte ühegi hääle poolt seismisel, 13 rahwasaadiku erapooletusega on ettepanek tagasi lükatud.

Peale selle tuleb hääletamisele rhs. Kalbus'e poolt ette toodud tööerakonna ettepanek § 2. järgmiselt parandada: sõnade „kui“ ja „negotiorum gestores“ wahel panna: „ilma wolituse ta wõõraste asjade ajajad“, sõnade „negotiorum gestores“ järele panna: Balti eraseaduse §§ 4423 kunni 4463, ning peale selle sõnad „negotiorum gestores“ Balti erasead. §§ 4423 kunni 4463 klambritesse panna.“ (Hääletatakse, loetakse hääli.) Rhs. Kalbus'e ettepanek on nähtaw enamusel hääle wastu ja 13 erapooletuks jäämisel wastu wõetud.

Peale selle tuleb komisjoni ettepanek ühes juba wastu wõetud rhs. Kalbus'e parandusega hääletamisele. (Hääletatakse.) 52 häälega poolt, 15 wastu ja 1 erapooletuks jäämisel on komisjoni ettepanek ühes rhs. Kalbus'e parandusega wastu wõetud.

Aruandja **J. Zimmerman** (loeb): § 3. Selle seaduse wäljakuulutamise päewast peale ei wõi Eesti wabariigi piirides ilma põllutööstusministeeriumi loata keegi eraomanduses olewat maad müüa, osta, kinkida, pantida ega wõlgadega koormata.

J. Tõnisson (rhw.): Rahwaerakonna rühma poolt on mul järgmist seletada: kuigi maaseaduse eelnõu §§ 1. ja 2. Asutawa Kogu enamuse poolt niisugusel kujul wastu on wõetud, et rahwaerakond seda heaks kiita ei saa, wõtab meie rühm siiski veel läbirääkimistest osa selles teadmises, et eelnõu kolmandal lugemisel veel oma kuju wõib muuta, nõnda, et ta rahwaerakonna põhimõtteid rahuldab.

T. Kalbus (töer.): § 3. kohta teen Asutawa Kogu tööerakonna rühma nimel ettepaneku seda § 3. sellest seadusest

koguni wälja jätta ja põhjendan seda ettepanekut järgmiselt: põhimõttelikult ei ole tööerakond küll mitte selle paragrahwi wastu, sest et rühm piiratud eraomandust, mis praegu olemas on, toetab, kuid nagu ma esimeste paragrahwide läbirääkimistel seletasin, waatab tööerakond selle seaduse peale, kui suurmaapidamise likwideerimise peale, ja iga määrus, mis wäikepõllupidamist ühes wõi teises asjas kitsendab, tuleb sellest seaduseelnõust wälja jätta ja wajaduse korral eriseadusena wälja anda. Teiseks leian ma selle paragrahwi üleliigse olewat, sest et meil praegu maksew on kerenskiaegne määrus, mille järele maid ilma põllutööstusministeeriumi loata müüa, kinkida ja pantida ei tohi. Kui tuleb üldine eraomanduse kitsendamise seaduseelnõu arutamisele, nii palju kui see wäikepõllupidamist puudutab, siis tuleb muidugi ka see paragrahw uuesti läbiarutamisele ja antakse eriseadusena wälja, nii et teda praegu suurmaa likwideerimise juures pruukida otstarbetu on.

J. Jans (sd.): Mina oma poolt waidlen tööerakonna ettepaneku wastu, see paragrahw seadusest wälja jätta. Ma pean tunnistama, et selle paragrahwi wäljajätmine hädaohtlikuks wõib saada järgmistel põhjustel: praeguse suurmaaomanduse likwideerimise juures wabanewad suured kapitaalid ja wõiwad kindlusega tööstuse olude tõttu hõlpsasti maaga kauplemiseks ja hangeldamiseks ära kasutatud saada, ja see tähendaks, et meil nii linnas kui maal olewas eraomanduses tung ilmsiks wõib tulla jälle suurmaaomandust luua. Mida meie ühel sihil olewat suurmaaomandust likwideerides ära kaotame, see wõib teisel sihil meie wäikemaapidamise kallale asudes kapitaali abil jälle uuesti üles kaswada. Niisugusel kujul, nagu see paragrahw siia on wõetud, on ta iseenesest sisuta — ta ei ütle ära, mis sihil põllutööstusministeerium midagi keelata wõi lubada wõib. Sellepärast on tarwis, et seda paragrahwi täiendataks, et temale antakse sisu sel sihil, et mitte ei saaks wõimaldatud wäikemaaga hangeldamine, suurmaaomanduse uuesti sündimine. Maaga hangeldamise kaitseks ei taha wist keegi midagi öelda, kuid mis suurmaaomanduse uuesti sündimise puutub, siis leidub siin Asutawas Kogus igatahes sellele maapidamise wiisile kaitset, sest suurmaaomandamise kaitseks on siin wälja astunud. Kuid suurmaaomandus on rahwuslikult, meie riigi olemas-

olemise seisukohast, väga kahjulik. Nimelt, kui meie suurmaaomandus ka likwideeritakse, siis saavad sel korral selle seaduse järele omanikud tasu oma kätte. Nad võivad maid kokku osta, võivad selle maade kokkuostmise abil koloniseerimise katseid teostama hakata. Kui meie maatamehed omale põllulapid kätte saavad, mida nad isiklikult harima hakkavad, siis ei taha nad loomulikult teisele tööliseks hakata — tekib tööliste puudus. On juba see uskumata, et eestlane wõi inimene, kellel on võimalik iseseiswalt põllupidajaks, oma peremeheks hakata, tahaks veel kedagi teist teenida. Meie maapidajatel, kes ise mitte maad ei suuda ära harida, tekib tingimata tööliste puudus ja nemad peavad neid sisse wedama hakkama. Järelikult on see otsekohe meie rahvuslikult seisukohalt ja ka meie demokraatliku riigi olemasolemise pärast väga kahjulik, sellepärast on tingimata tarwis, et see paragrahw sisse jäetakse, ja et teda täiendataks järgmise paragrahwiga — see paragrahw on sisse antud.

„Eelmises paragrahwis ettenähtud õiguslike aktide tegemiseks ei wõi põllutööministeerium luba anda, kui nad on suurmaaomanduse loomise ehk maaga hangeldamise peale sihitud.“ Ühes sellega olen ma ette pannud seda paragrahwi, kuna ta I peatüki alla ei kuulu oma sisu poolest, wiia selle seaduse lõppu, isearalikku ossa. Seda tuleks teha nende mõlemite paragrahwidega — see oleks minu ettepanek § 3. sissejätmise kohta, ja ma leian, et ta väga tarwilik on meie riigi olemasolemise ja meie rahwa arenemise seisukohalt, vähemalt ligematel aastakümnetel.

J. Uluots (maal.): See ettepanek, mis rhs. Kalbus'e poolt tehti, on väga järjekindel, ja teda wõib selles mõttes tarwitada. I-ses paragrahwis wõeti vastu see määrus, et kõik maad, mis mitte linna piiridesse ei kuulu, mis mitte teatava korporatsiooni omandus ei ole, tulewad wõõrandamisele. Sellepärast ei wõi juttu olla müümisest, ostmisest, pantimisest ega muust sarnasest. Sellest külast oleks rhs. Kalbus'e ettepanek täiesti järjekindel. Ta tõi aga veel teisi põhjendusi. Wõib olla oli tal õigus, kui seaduse tehnilisest seisukohast wälja minnes seletas, et praegune seadus peaks tegemist tegema ainult suurmaaomanduse vähendamisega. Sarnasel korral peaks muidugi wälja ja puutumata jääma wäike-

maaomandus. Siis edasi tõi härra Kalbus weel selle põhjenduse ette, nagu maksaks meil Wene seadus, mille põhjal ka töötatakse. Kahjuks pole mul mitte kaassõnasõnaseid seadusi, kuid nagu ma mäletan, andis Kerenski wälja ka määruse, et asutataks isearalik komisjon, mis seisis koos osalt ametnikkudest, osalt omawalitsuse esitajast ja weel teistest. Nüüd on meil aga sarnane seisukord kujunenud, et põllutööministeeriumis on mingisugune osakond, kes annab neid lubadusi wälja ja töötab seega seaduswastaselt — sellekohastes kerenskiaegsetes seadustes temal seega alust ei ole. Nõnda siis on teine põhjendus, millega härra Kalbus esines, asjata. Ja kui meil Riigikohus awatakse, siis kerenskiaegse seaduse põhjal tekiks küll palju protsesse. Kui aga tööerakonnal sarnane mõte on tulnud, et eraomandust wõib müüa wõi kinkida, siis wõib seda minu arwates terwitada; senni on nad sellest seisukohast wälja läinud, et maa peab riigiomandus olema — kui nad nüüd hakkawad lubama maadega kauplemist ja maade pantimist, siis on see märgataw liikumine teisele kohale. Seda wõib ainult terwitada, sest see kaldub meie poole.

Juhataja A. Rei: Sõna on asjakuks märkuseks rahwaesitajal Kalbus'el.

T. Kalbus (töer.): Ma tahtsin faktiliseks märkuseks sõna wõtta, et Kerenski ajal täitsid seda kohust nõndanimeatud maakomiteed — земельный комитет.

Selle komitee aset täidab põllutööministeeriumi juures olew komisjon, mis seisab koos 5. ministeeriumi esitajast. See on meil praegu maksew. Selle kokkusead on muudetud ajutise walitsuse poolt. Teiseks tahtsin öelda, et kahju, et härra Uluots saalist wälja läks § 1. teise lugemise juures, kus sotsiaaldemokraatlik rühm ja tööerakonna rühm deklareerisid, et nemad talusid wõõrandada ei taha ja III lugemisel sellekohase paranduse teewad. See wäide, mis siin härra Uluots ette tõi, et tööerakondlased tahawad järjekindlalt talumaid wõõrandada, on asjata.

H. Kuusner (rhw.): Sellega wõib nõus olla, et § 3. wälja jäetakse, kuid mitte selle põhjal, nagu oleksid need põhjendused tähtsad, mida härra Kalbus ette tõi, sest kui nüüd see määrus alles jääb, mis Kerenski walitsuse ajal wälja anti, siis ei ole see sel kujul igatahes mitte

soowitaw, sest kerenskiaegne walitsus andis selle määruse ses mõttes wälja, et ära hoida raskusi, mis Wenemaal wõiwad ees seista maareformile, nimelt, et suurmaapidajad maad wõlgadega koor-mawad jne. Kuid seda määrust sel kujul maksma jätta, wäiketalupidajate ja ka kõigi kohta, see ei ole mitte otstarbeko-hane, sellepärast et krediidi saamise mõt-tes, iseäranis sel juhtumisel, kui paran-duse jagamisel, kus teatawad osad wälja makstakse, wõlgasid on waja teha. See sünnitaks suurt raskust. Seda maahan-geldamist wäikemaapidamise piirides sel kujul karta ei ole, nagu seda härra Jans kardab. Sellest saaksime meie sel kom-bel üle, kui Asutaw Kogu wastu wõtaks selle paranduse, mis rahwaerakonna rühm on ette pannud. Meie oleme selle poolt, et see paragrahw wälja jääks, kuid soowitame selle asemel, et seda ära hoida, mida härra Jans kartis, et selle seaduse wäljakuulutamise päewast peale ei wõi keegi Eesti wabariigi piirides sel-lekohase korralduseni maa ega mõisa osasid, mis üle 300 tiinu ulatawad, ei terwelt ega osakaupa müüa, ega kinkida, ei wõlgadega koormata, ega laotamise teel vähematesse üksustesse lahutada ja edasi anda, ega ka uuesti rohkem maid koguda, kui 300 tiinu kasutuskõlblikku pinda. Ja kui teie ei wõtnud seda paran-dust wastu § 1. lugemisel, tahate aga igatahes kolmandal lugemisel suuremad maaplarakad, see on 150 tiinu puhast põldu, alale jätta. See wahe ei ole su-gugi meie 300 tiinuga wõrreldes kohane, ja kui karta, et seal selle tõttu eraisikud wõiwad takistust teha üleriiklikkudele püüetele, siis on see parandus wastuwõetaw. Wabariigi Walitsusele jääb ostu eesõigus, nii et selle § 3 asemele soowitab rahwaerakond oma parandust wastu wõtta.

Isiklikult teen mina weel ühe paran-duse § 3. juurde, nimelt märkus juurde lisada: „See kitsendus ei maksa linnade ja omawalitsuste päralt olewate maade kohta.“ Minu arwates seda kartust, mis eraisikute maaga hangeldamise asjus, omawalitsuse üksuse juures karta ei ole, kuna meie omawalitsused saawad ühest suurest raskusest üle, mis olemas on. Meie teame, missugused suured puudu-jäägid eelarwetes meie omawalitsustel on, nad on sunnitud laenusid tegema, ja kui need kitsendawad määrused kõigi maaüksuste peal makswad on, siis ei saa omawalitsuse asutused mitte laenusid

teha, maid pantides wõi maatagawarasid ära müüa. Ma tean oma kodulinna Pärnu, millel mitukümmend talu on, ja kui ta tahaks praegusel ajal oma defitsiiti katta ja kommuuna warandust realisee-rida, ülearuseid renttalusid ära müüa, mitte spekulereerimise mõttes, waid asja-olude sunnil ja müügi teel suuri summa-sid sisse wõtta ning ajuti sellest koorma-wast kriisist pääseda, — selles mõttes ma arwan, peaks ka pahemal tiival see parandus wastuwõetaw olema. Maa-müügi kitsendus ei tohiks mitte neid maid puutuda, mis linnade ja omawalitsuste päralt on.

J. Uluots (maal.): Ma pean kõige-pealt tähendama, et ma pikemalt § 3. juu-res peatada ei tahtnud, ja selleks tuli sel-lekohane märkus. Igatahes asjaolu on niisugune, et nüüd juba mitte ainult ei põhjendatud nende seaduste peale, mis wälja antud Kerensk'i ja Tshernow'i ajal, waid mis on pärast antud, seda peaks meelde tuletama. Teiseks ei ole see § 3. mitte ühetaoline kerenskiaegse seadusega. Nagu teate, käis kerenskiaegne seadus selle maa kohta, mis wäljaspool linna piire. See § 3., mida meie praegu arutame, ei käi mitte ainult wäljaspool linna olewate maatükkide kohta, waid ka linnamaade kohta. Ärge arwake seega, et teie Ke-renski seadusega saate kõike seda kätte, mis selle paragrahwiga tahtsite. Wõin jällegi selles asjas oma täielikku nõusole-mist awaldada, et teie ei taha linnades kitsendusi majade ostmiseks ja muutmi-seks, nagu seda maal kawatsete ja tahate läbi wiia.

K. Ast (sd.): Ma pean tunnistama, et tööerakonna ettepanek, § 3. wälja jätta, pisut ootamata tuli. Mis tähendus ja mõte § 3. on, seda seletas siit wäga õieti rhs. Jans, nimelt et teha wõimatuks edaspidi maaga hangeldamist ja uute suurmaade tekkimist. Tööerakond seletab, et nemad sisuliselt just samal alusel asuwad, ainult nad leiawad, et paragrahw selles seadu-ses ülearune oleks. Kuid neid põhjusi, mida härra Kalbus ette tõi, ei saa wõtta nii kaaluwatena, nagu see tööerakonnale näib. Praegu on maademüük takistatud Wene kerenskiaegse määrusega, kuid ometi on loomulik, kui meie oma maasea-dust wälja töötame, et see edaspidi juht-nööre igasuguste küsimuste lahendami-seks annaks, mis sellega ühenduses on, nii et meie mitte enam weneaegsete seadustega, mis osalt automaatselt oma

kestwust jätkawad, rehkendada ei tarwitseks. Meie liht rahwa arusaamine ei jaksa kuidagi sellest aru saada, et maa-seadus, mis nii põhjalik ja suur seadus on, ja mida Asutaw Kogu välja on andnud, ei sisalda isegi selle kohta määrust, kuidas on lugu maade edasiandmisega, ja missugune õigus riigil on selle juures. Sellepärast ma toetan ka oma poolt komisjoni poolt ettepanud paragrahwi sel kujul, nagu ta siin ette toodud, ja tähendaksin, et tema täienduseks veel 2 uut paragrahwi wastu wõetaks, mis meie rühma poolt ette on pandud.

Õieti on kõik need parandused otsekoheses sisulises ühenduses komisjoni § 3. ja täiendawad komisjoni paragrahwi. Meie teeme ka ettepaneku järgmisi kahte uut paragrahwi, kui need peaks wastu wõetama, esimesest osast lõppu ära kanda. See ei takista selle küsimuse sisu otsustamist. Ümberpaigutamine toimetatakse harilikult III lugemisel, ja seda wõiksim ka III lugemisel teha. Kui see paragrahw niiviisi wastu wõetakse nagu ette pandud ja kui sinna ka meie täiendused juurde wõetakse, siis oleks veel tarwis eriseadust selle paragrahwi sisu arendamiseks; kuid sellest ei järgne mitte, et meie praegusel juhtumisel peaksime ära ootama eriseaduse, nii et kui tööerakond, nagu esiti seletati, sisuliselt asja peale niiviisi waatab, siis ei wõiks ka mingisugust wormalset põhjust olla seda seisukohta praegu just maaseaduse läbiwiimisel warjata.

W. Ernits (sd.): Ma ei jää selle paragrahwi põhimõttelise külje juures pikemalt peatama, kuna seda mu parteiseltsimehed Ast ja Jans juba teinud on. Rhs. Kalbus kõneles, et praegune maareformi läbiwiimine sünnib suurmaapidamise likwideerimiseks. Meie arwates see ei ole ainult seda, waid ühtlasi maaolude korraldus üldises mõttes. Et meie seda täiel määral ei kawatse läbi wiia, oleneb sellest, et jõudu tahetakse kokku hoida, kuna pealegi kogu maa-eranduse kaotamiseks olud weel küpsed pole. Teine tõendus, mida rhs. Kalbus ette tõi, on, et kui meil tuleb üldine eranduse kitsendus, siis ka kitsendus väikemaapidamises. Ma ei kujuta enesele ette, mida selle all õieti mõeldakse. Meie näeme küll, et üksikud kitsendused tarwilikud on, kuid üldisi kitsendusi praegusel silmapilgul ei oska ma omale ette kujutada. Meil on

makswad weneaegsed seadused, kuid need on ajutised ja meie peame nad kas ümber lükkama, wõi oma seadustesse wastu wõtma. Rhs. Kuusner'i täiendust rahwaerakonna ettepanekule, et jätta wõõrandamata 300 tiinulised maatükid, tuleb mõista nii, et rahwaerakonna ettepanekus wõib näha võimalust uusi 300 tiinulisi maatükke looma hakata, mida meie poolt ette nähtud mitte ei ole ja mida meie soowitawaks ei pea. Pahempoolsete ettepanekus kõneldakse ainult suuremate maatükkide wõõrandamata jäämisest sel korral, mitte aga nende loomisest tulewikus.

J. Piiskar (sr.): Rhs. Kalbus tegi ettepaneku § 3. välja jätta. Kui wõtta käesolew seadus, kui mõisamaade likwideerimise seadus, siis wõib ta tõepoolest paista ülearune. Kui aga tahetakse teostada maareformi, nagu ka eelmised kõnelejad toonitasid, siis ei saa mitte mööda ainult teatud liigi wõõrandamise seadusega, waid peame ikkagi kas ühes wõi teises ulatuses andma välja maaüenduse seaduse wõi lähemalt ära tähendama maaüenduse seaduse alusjooned. Siis on ka see paragrahw tarwilik. Tähen-dati, et maaga sahkerdamine olla keelatud juba kerenskiaegse seaduse järele. Ma ei ole jurist ja ei saa tuua kõiki neid korralduse peensusi, kuid maaseaduse komisjonis tähendas keegi jurist, et kerenskiaegne seadus olla maksma pandud senni, kui Asutaw Kogu maaseaduse wastu wõtab. Ja siis on meil jällegi käes maaga hangeldamine, millele tahes wõi tahtmata tuleb piir panna, kas neil põhjustel, mida rhs. Jans toonitas suurmaapidamise loomisest, wõi lihtsalt ära hoida maaostmise ja -müümise abil maa-hindade üleskruwimist, missugune nähtus tõepoolest maad wõib leida. Ja selles mõttes tuleks maa, ja see on meie erakonna nõudmine alati olnud, täielikult eraldada kauba ringkäigust ja nii ei ole siis meie arwates võimalik seda paragrahwi välja jätta. Mis aga puutub selle paragrahwi redaktsioonisse, siis ei rahulda siin see moment, kus öeldakse, et ei tohi maad müüa ilma põllutööministeeriumi loata. Meil on mitu korda toonitud, et tahame luua õiguslikku riiki. Õigusliku riigi algnõuetes on, et korraldused, kui nad pealegi nii suure ulatusega on kui praegune, ei jäetaks mitte ühe wõi teise asutuse heaksarwamise alla, waid et töötataks välja, kas seadused wõi määrused, mis igale kodanikule teada

on. Siin ei ole seda aga mitte näha. Maaostmise või -müümise võimalus oleneb ära põllutöoministeeriumi heaksarwamisest, ja asjade juures, mis olenewad ühe või teise asutuse heaksarwamisest, on alati nõndanimetatud „onupoja poliitika“ võimalik. Ma ei karda just seda, et ministeerium hakkab „onupoja poliitikat“ ajama, aga tähtsam on see, et need isikud, kes luba mitte ei saanud, näewad sellest tingimata seda, ja mis on siis kätte saadud? Rahulolematust meie ometi oma seadusega kätte saada ei taha, sellepärast tuleb ostu-müügi küsimus ühel või teisel kujul kindlaks määrata, kui ei taheta lõpulikult maaga hangeldamist ära keelata, mis meie arwates ainukene õige seisukoht oleks.

Kui rhs. Tõnisson tähendas, et maa ei ole kellegi omandus, et teda ei saaks käest kätte anda, siis tehti sel korral üsna õige järeldus: ta peab rahwa omandus olema. Aga siis ei saa temaga hangeldada. Selles mõttes teen ma ettepaneku seda osa „ilma põllutöoministeeriumi loata“ — hoopis välja jätta ja § 3. anda järgmine kuju: „Selle seaduse väljakuulutamise päewast peale ei või Eesti wabariigi piirides keegi eraomanduses olewat maad müüa, osta, pantida ega wõlgadega koormata.“ Mina isiklikult ei näe praegusel kujul § 1. mitte seda, nagu kuuluks peale mõisa kandikohtade, mis mõisaga kuidagi ühenduses on, ka meie talumaad, kroonuwaldade talud ja ostetud talud wõõrandamise alla. Mis puutub sellesse, et see seadus peaks käima ainult nende maade kohta, mis wõõrandatakse, siis peab juurde tähendama, et kui tahetakse järjekindel olla, siis ka eramaapidajatele kitsendusi tegema peame. Meie erakonna seisukohalt on see paragrahw tarwilik ja sel kujul, nagu ta praegu on ette loetud. Mis puutub sotsiaaldemokraatide poolt ettetoodud parandusse, et põllutöoministeerium ei või luba anda § 3. ettenähtud õiguslike aktide tegemiseks, kui nad on sihitud suurmaaomanduse loomise või maaga hangeldamise poole, siis ei muuda see asja kuigi palju, sest raske on alati kindlaks teha, millal on tähendatud operatsioonid sihitud suurmaapidamise loomise või hangeldamise poole. Nii jääksid selle paranduse wastuwõtmise puhul tegelikult kõik need puudused, mida meie tahaksime kõrvaldada, ja sellepärast ei saa selle paranduse poolt olla. Maa tuleks aga kauba ringkäigust täiesti eraldada, ja selles mõttes

teebki meie erakond siin esitatud paranduse.

A. Anderkopp (töer.): Ma pean ütlema, et mulle isiklikult ega ka erakonna seisukohast ei ole wastuwõetaw härä Piiskar'i parandus, sest et siin kaudse parandusõiguse kaotamisega tegemist on, mida maareform ometi kätte saada ei taha. See on selge, et kui inimene oma isa või ema käest talukoha pärib, ja kuna parandusõigus weel täitsa kaotatud ei ole, parandussaaajal õigus on parandatud kohta wõõrandada. Rhs. Piiskar'i parandus wõtaks aga selle õiguse ära ja annaks waranduse riigi kätte. See-pärast on see parandus läbiwiimata, kui maaseadusega ühes ka parandusõiguse kaotamist ei taheta läbi wiia.

Minu arwamise järele tuleb § 3. aga kahtlemata välja jätta. Üldistes joontes on ta Wene ajutise walitsuse 12. juuli 1917. a. sisuline kordamine, kuna seaduse tehniline alus temal täiesti puudub, mis tema täitmist sarnasel kujul kuidagi ei võimalda, kus igasugused ostu-müügi lepingute tegemise lubaandwad asutused sootu ette nägemata. See on § 3. tarwitamiseks tingimata waja uut seletawat ning täiendawat seadust välja anda. Mispärast siis siin teda üldse üles wõtta, pealegi kus 12. juuli 1917. a. seaduse põhimõtted needsamad on. Tahetakse § 3. ette nähtud põhimõtteid wabariigis maakorralduse juures maksuma panna meie oludele ja asutustele wastawal kujul, peab selleks sellekohane eriseadus antama. Praegu aga § 3. põhimõtteid maksuma panna, mis 17. juuli 1917. a. seaduses § 3. kõrwal edasi maksawad, seega kaks seadust ühe ja sellesama seaduse kohta paralleel maksawad, on õigusmõistmise seisukohast lubamatu. Kujutage ette endale neid konflikte kahe makswa seaduse wahel, mis kohtunikul lahendada tuleb. Tahate teie segadust kohtumõistmises ära hoida ning kohtuniku seisukorda kergendada, tuleb § 3. välja jätta.

(Juhatama hakkab abiesimees **L. Olesk.**)

J. Tõnisson (rhw.): Siin on kõnelatud peaaasjalikult ikka sellest, et tuleb ära hoida maaga hangeldamine. Selles mõttes tahetakse kitsendada müümise õigust. Kui nüüd see hangeldamise nimetus nii tarwitamisel on, siis on tal iseäralik põhjus. Meil tarwitatakse seda sõna iseäranis toiduainetega ja muude tarbeai-

netega ümberkäimisel liiaku saamises. Aga meie ei või ometi mitte unustada, et maad edasi andes mitte ikka temaga ei hangeldata, vaid maamüümise ja -ostmise tarvidus on sügawalt põhjendatud maapidamise enese läbi, majapidamise tarbete rahwamajanduse nõuetega. Kui maa tõesti inimeste käes on, kes temaga enam ei saa nõnda ümber käia, et ta võimalikult wiljakalt kasu saadaks, et maa tõesti kannaks võimalikult palju wilja, siis on ometi tarwis, et niisuguste inimeste käest see maa ära läheks. Ja kui takistatakse neid selles, et nad maast lahti saaksid, siis on see tagajärg, et maa on sunnitud niisuguste inimeste kätte jääma, kes temaga ei saa suurt peale hakata, ja kellele sellest tulu tuleb, rahwamajandusele igatahes mitte. Raskusi tuleb selle läbi üksikutele inimestele ja raskusi tuleb ka tervele rahwamajapidamisele; sest kui selle läbi mõni väärtus loomata jääb, et maa on inimeste käes, kes teda harida ei suuda, ja seda tunneb terve rahwamajapidamise keha, sellepärast on see üks wäga tagurline wõte rahwamajanduslikust seisukohast, kui liialdatakse niisuguste kitsendustega.

Meil on nüüd niisugune meeleolu, et tarwis on isikut ära hoida, et tema ei saa mitte oma pea järele talitada, nii kuidas tema seda heaks arwab, vaid et peab ühiskond tulema ja ütlema, et nõnda peab tegema, aga majapidamises on ju lugu nüüd nõnda, et kõigeparemaks teguriks on ikka isik. Ja ärgu kõneldagu maa wiljakusest nii kaua, kui maa ühendusse ei satu loowa isikuga, ja selles mõttes ärgu liialdatagu kitsendustega, kus neid mitte hädapärast tarwis ei ole. Et just õiget wahekorda maa ja tema pidajate ja harijate wahel luua, tuleb maa liikumist lubada, niikaua, kui see liikumine mitte rahwamajandust riiklikus mõttes ei riiwa. Päril arusaamatu on, kui tahetakse meie talupidajatele tõesti ära keelata ka edaspidi, kui olud loomulikud on, et nad ei tohi ilma põllutöministeeriumi juures töötawa komitee loata maad edasi anda. Siin on juba härra Piiskar näidanud, kuidas onupoja poliitika tekkida võib, see on üldine inimlik meelewalg ja ametnikkude tarkus — püha bürokratismi enesetunne, mis ilmaasjata raskusi sünnitab inimestele. Mis jaoks seda? Kui meie tõesti tahame riigihuwisid kaitsta, siis peame meie kõigepealt hoolitsema, et riigil võimalik oleks seda maad oma kätte wõtta, mida temal tar-

wis läheb, ja selles mõttes paneb rahwaerakond ette — igal maamüügi korral on Wabariigi Walitsusel ostmise eesõigus. Kui kreposti jaoskondades hakatakse lepingut sisse kandma, siis peab sellest walitsusele teada antama ja see otsustab, kas seda maad wõtta või mitte, nagu seda linnades obrokimaadega tehakse. Nõnda tuleb aastate jooksul kahtlemata wäga suur osa maid riigi kätte, ilma et oleks tarwis kellegi huwisid ja eraomandust rikkuda. Selles mõttes on kitsendus ka tõesti wiljakas. Sest kui riik tahab seal eraomandusele wahest nüüd takistusi tuua, sunniwõtmise teel jne., siis mõjub see ikka halwawalt; aga kui nüüd päris orgaaniliselt arenedes see maamüük riigi kätte läheb, siis ei ole sellel mitte nii walusünnitawaid tagajärgi.

See on tõesti eraomanduse kitsendamine, aga nagu rahwaerakond ikka seletanud on, et ta on eraomanduse kitsendamise poolt, kui seda üldine riiklik ja sotsiaalne kord nõuab. Ja selles mõttes peab maaseadus selle kitsenduse läbi wiima. Mis nüüd sellesse puutub, et maad ei tohi koondada üksiku inimese kätte suurel hulgal, sellepärast et siis jälle suurmaapidamisega meil tegemist tuleks teha, siis meie oleksime walmis siin tõesti oma piiri, mida meie soowitame, ka muutma, kui tõesti meile näidatakse, et 300 tiinuline või alla 300 tiinu olew maatükk suurpõllupidamise hulka käib. Tehtagu sellekohane ettepanek, kus algab suurmaapidamine ja üle selle meie ei lähe; waid jääme selle juurde, kus keskmajapidamine lõpeb — sinna tõmame joone ette. Mõnikord on tarwis majanduslikul alusel üksikuid maatükke kokku liita, et kohapidamist ümmargusemaks teha. Saaremaal tuleb ette talukohti, kus talumaad kahes kunni kolmes osas laiali on, seal on inimesed nagu pigi peal kinni ja ei saa mitte maad korralikult harida. Kui teie ära keelate ostmise, siis ei saa kuidagiwiisi niisuguseid laiali olewaid talumaad kokku liita ja ilusateks taludeks teha. (Wahel hüüa pahemalt poolt: Kõik ära wõõrandada! — Paremal poolt: Teie lubasite talumaad mitte puutuda! — Pahemalt poolt: Mis Kuusner'il wiga on?) Nõnda ei ole siis mitte nii lihtne, et keelame ära ostmise, sellega meie hoiame suurmaapidamise ära. Maajaotuse läbi takistatakse maawiljakuse arendamist. Mis wiimaks sellesse puutub, et ei pea mitte lubatama

üldse maid müüa ega osta, siis oleks meil ettepanek, nagu ta siin ette on toodud suurmaapidamise kohta. Meie muudaksime teda nõnda, et ta ka teistele wastuwõetawam oleks, nimelt nõnda: „Selle seaduse väljakuulutamise päewast peale ei wõi keegi Eesti wabariigi piirides kunni edaspidise sellekohase korralduseni maid müüa, osta, kinkida, wõlgadega teda koormata.“ Siin on see mõte, et maauuenduse huwisid kaitsta, kunni erimäärus selle kohta välja antakse, kui palju seal tohib edasi müüa jne. Maa-seaduse arutamisel ei ole seda weel mitte tehtud. Lahtiseks seda jätta on raske, sellepärast et maauuenduse huwid selle all kannatada wõiwad. Aga selle kitsendamist kõige maa peale laiendada on täiesti otstarbetu. Meie paneme selle kitsenduse nende maade peale, mis üle teatava normi käiwad. See ei ole mitte suurmaapidamise toetamine, waid sünnib meie rahwamajapidamise wiljakuse ja rahwamajapidamise korraldamise otsarbel.

K. Parts (rhw.): Panen ette koosolek lõpetada.

Juhataja L. Olesk: Ettepanek on tehtud koosolek lõpetada. Kõnelejat test on weel kaks nimekirjas.

J. Meyer (sks.): Palun sõna selle paragrahwi kohta.

Juhataja L. Olesk: Ettepanek on tehtud koosolek lõpetada. (Hääletatakse.) Nähtaw enamus on lõpetamise poolt. — Ma palun rahwasaadikuid kohtadele jääda. Ma ei ole koosolekut lõpetanud.

5. Terwitustelegrammide ettekandmine. Asutawa Kogu ni-mele on terwitustelegramme tulnud õpetajate kongressilt, siis riigi- ja omawalitsuse teenijate kongressilt. (Paremalt poolt: Kas ametiühisuste kongressilt ei ole?)

J. Uluots (maal.): Palun sõna erakorraliseks teadaandeks.

Juhataja L. Olesk: Mille kohta?

J. Uluots (maal.): Ma kõnelen selle kõne lõpu kohta, mis härra Ast rääkis. (Wahelhüüded: See on isiklikuks seletuseks.)

Juhataja L. Olesk: Selle kohta sõna enam anda ei saa. Koosolek on otsustatud lõpetada. Järgmine koosolek on määratud harilikul ajal, neljapäewal kell 4 p. l.

Koosolek lõpeb kell 9.20 min.

Algkirjale alla kirjutanud:

Asutawa Kogu esimees **A. Rei.**

Abiesimees **L. Olesk.**

Abiesimees **A. Birk.**

Abisekretäär **H. Raudsepp.**